RELATÓRIO

Yago Melo da Costa

Trabalho no Brasil 2026: Legislação, Modalidades e Tendências

Relações de trabalho, CLT, PJ, MEI e trabalho informal

Fortaleza, Ceará

2026

Resumo

O relatório Trabalho no Brasil 2026 apresenta uma análise abrangente do mercado laboral brasileiro, integrando dados estatísticos do IBGE/PNAD Contínua aos fundamentos jurídicos vigentes. A obra examina os princípios constitucionais dos direitos sociais, a estrutura da CLT e os requisitos essenciais para a configuração do vínculo de emprego, com especial atenção à subordinação algorítmica e às interpretações do TST e STF. O documento detalha as modalidades de trabalho com e sem vínculo empregatício, estabelecendo comparativos objetivos entre a contratação via CLT e a pejotização, além de analisar o regime do MEI e a realidade do trabalho informal. A análise socioeconômica abrange a relação entre renda média e o custo da cesta básica nas cinco grandes regiões brasileiras, avaliando o poder de compra real do trabalhador. São discutidos ainda o sistema previdenciário regido pela Lei 8.212/1991, a dinâmica do trabalho por plataformas digitais e as proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional para o ano de 2026. Por fim, o relatório aborda a gestão de riscos ocupacionais, normas de saúde e segurança, e o combate ao assédio conforme a Lei 14.457, consolidando as informações em quadros comparativos de custos, direitos e deveres para orientar a tomada de decisão de empresas e trabalhadores.

Palavras-chave: Direito do Trabalho; CLT; Mercado de Trabalho; Vínculo Empregatício; Previdência Social.

Sumário

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026
2. Princípios constitucionais do trabalho
3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais
4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica
5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício
6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício
7. PJ versus CLT: comparação objetiva
8. MEI e trabalho informal
9. Informal x formal: o que os dados oficiais dizem sobre quem ganha mais
10. Cesta básica e poder de compra nas cinco Grandes Regiões
11. Previdência e tributos do trabalhador
12. Trabalho por plataformas digitais
13. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026
14. Riscos e como se proteger
15. Quadro resumo e conclusões A. Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática R. Referências

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026

O mercado de trabalho brasileiro em 2026 apresenta uma trajetória de redução na desocupação e crescimento no volume de pessoas ocupadas (IBGE, 2026d). A taxa de desocupação, que atingiu seu pico anual em 2020 com 13,8%, declinou consistentemente até atingir 5,8% em 2026 (IBGE, 2026d). Paralelamente, o número de pessoas ocupadas na semana de referência expandiu de 89,2 milhões em 2012 para 102,5 milhões em 2026 (IBGE, 2026d).

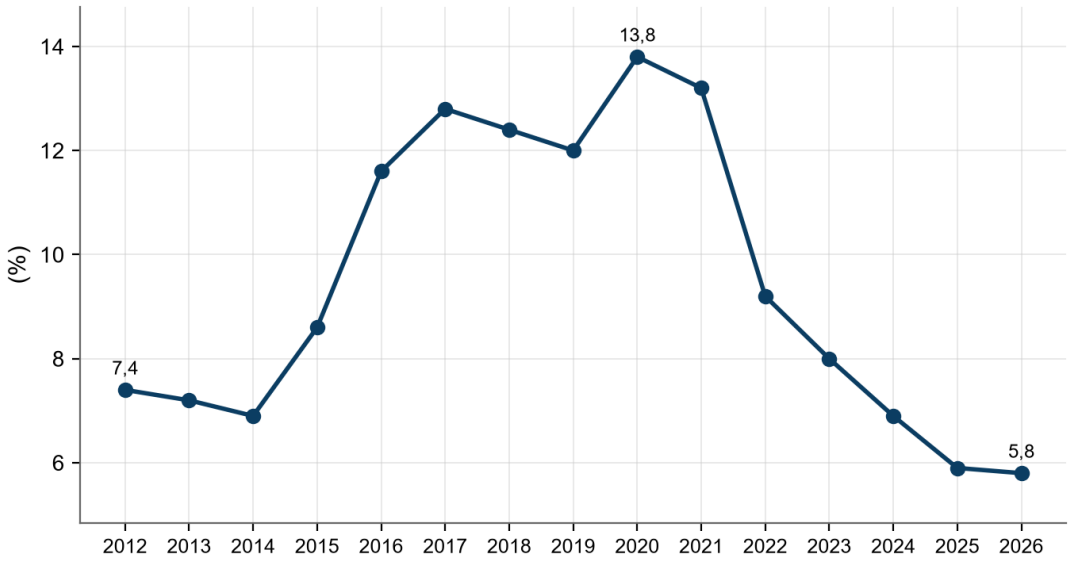


Figura 1 Taxa de Desocupação Nacional (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* A taxa de desocupação atingiu seu ápice em 2020 e apresenta queda sustentada até 2026.

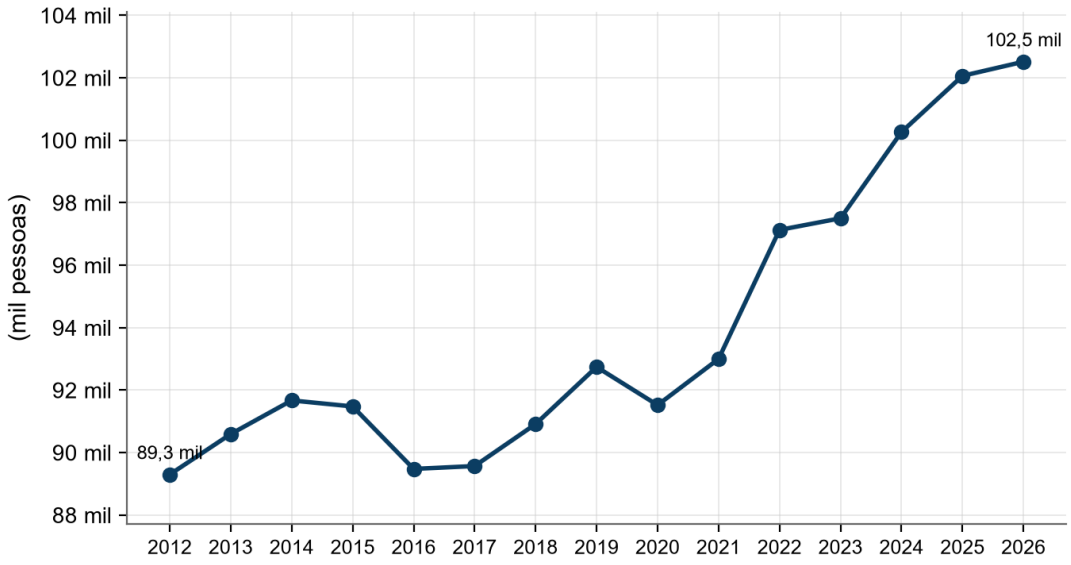


Figura 2 Pessoas Ocupadas no Brasil (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O volume de ocupados cresceu significativamente, superando a marca de 100 milhões de pessoas a partir de 2024.

O rendimento médio mensal real do trabalho principal acompanhou essa tendência de recuperação, saindo de R$ 3.191,30 em 2012 para R$ 3.777,50 em 2026 (IBGE, 2026d).

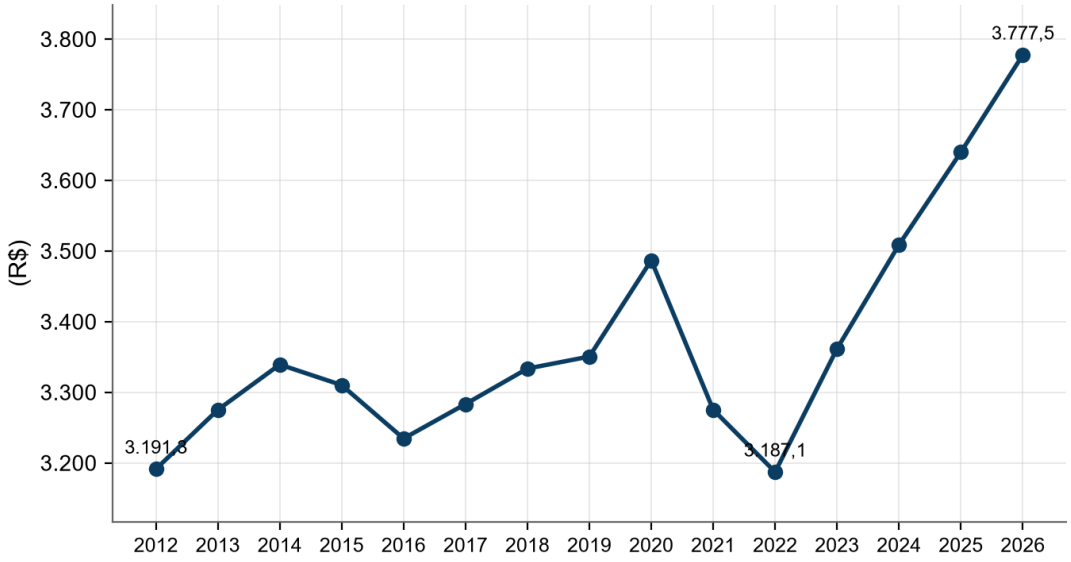


Figura 3 Rendimento Médio Mensal Real (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O rendimento médio real apresenta volatilidade, com recuperação expressiva entre 2022 e 2026.

A estrutura do mercado divide-se entre trabalhadores com carteira assinada, que possuem maior proteção social, e informais, que englobam autônomos e MEIs (IPEA, 2026a). A taxa de informalidade no Brasil registrou 40,8% em 2019, caiu para 38,4% em 2020 e manteve trajetória de queda até atingir 37,3% em 2026 (IPEA, 2026a).

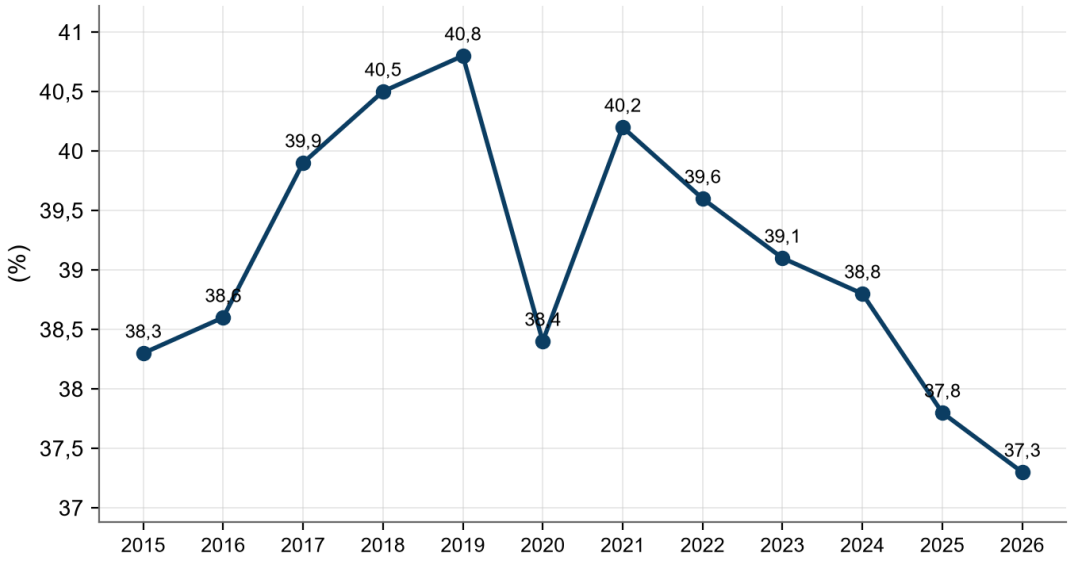


Figura 4 Taxa de Informalidade Nacional (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* A informalidade apresenta tendência de queda gradual a partir de 2019.

A saúde do trabalhador varia conforme sua situação ocupacional. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é uma pesquisa quinquenal, com edições realizadas em 2013 e 2019, sendo que a terceira edição (PNS 2026) encontra-se em fase de coleta em 2026 (IBGE, 2019). Por essa razão, a série de saúde autoavaliada contempla apenas os anos de 2013 e 2019 (IBGE, 2019).

Trabalhadores ocupados reportaram a melhor percepção de saúde, com 73,8% avaliando-a como boa ou muito boa em 2019, contra 51,3% daqueles que estão fora da força de trabalho no mesmo ano (IBGE, 2019).

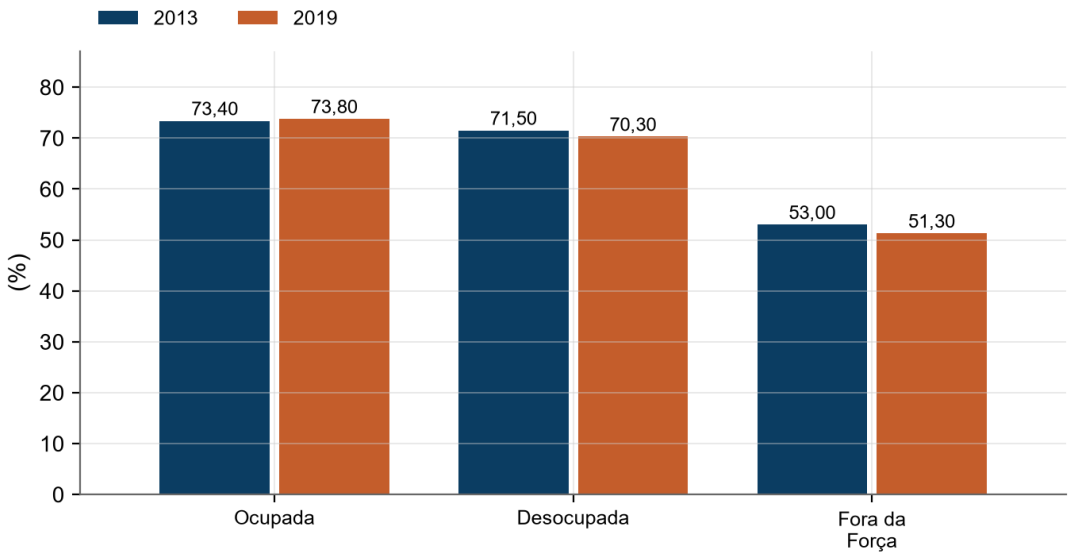


Figura 5 Saúde Autoavaliada (Boa ou Muito Boa) por Situação Ocupacional. *Fonte: (IBGE, 2019).* Pessoas ocupadas mantêm a melhor percepção de saúde, enquanto quem está fora da força de trabalho apresenta os menores índices.

A desigualdade na saúde também é evidente por renda e cor. Em 2019, a percepção de saúde boa ou muito boa foi de 86,4% para quem recebe mais de 5 salários mínimos, comparado a 55,5% para quem recebe até 1/4 do salário mínimo (IBGE, 2019). Por cor ou raça, em 2019, a taxa foi de 71,0% para brancos, 62,9% para pretos e 62,1% para pardos (IBGE, 2019).

Cor/Raça	**Saúde Boa/Muito Boa (%)**
Branca	71.0
Preta	62.9
Parda	62.1

Figura 6 Saúde Autoavaliada por Cor ou Raça (2019). *Fonte: (IBGE, 2019).* A população branca reporta maior percepção de saúde do que a população preta e parda.

A política de salário mínimo é regida pela Lei 14.663/2023, que estabelece o reajuste com base no INPC acrescido do crescimento do PIB (SENADO FEDERAL, 2026b). O arcabouço fiscal, instituído pela Lei Complementar 200/2023 e a Emenda Constitucional 126/2022, impõe limites às despesas primárias para garantir a sustentabilidade da dívida pública (SENADO FEDERAL, 2026b). O salário mínimo para 2026 foi fixado em R$ 1.621,00 (SENADO FEDERAL, 2026c). Sem a limitação do arcabouço fiscal, esse valor teria sido R$ 10,00 maior (SENADO FEDERAL, 2026c).

A análise do poder de compra revela que, embora o rendimento médio real tenha crescido para R$ 3.777,50 em 2026 (IBGE, 2026d), a inflação (IPCA) impacta a capacidade de consumo. O IPCA médio anual subiu de 3.500,7 em 2012 para 7.592,0 em 2026 (IPEA, 2026a).

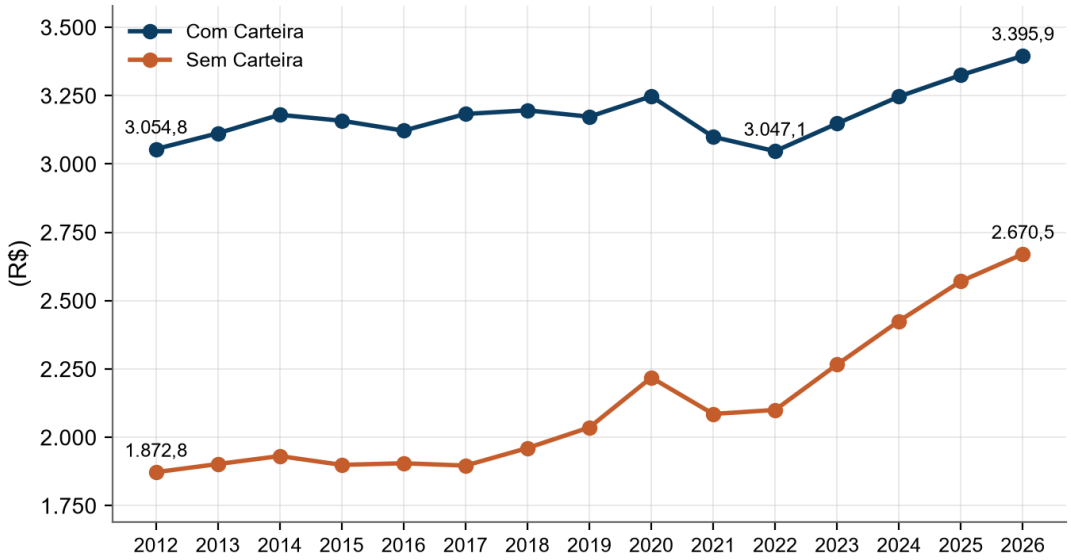


Figura 7 Salário Mínimo Real vs Rendimento Médio Real. *Fonte: (IPEA, 2026a).* O gap entre trabalhadores com e sem carteira permanece elevado, embora a renda dos sem carteira tenha crescido proporcionalmente mais.

Sobre a suficiência da renda, o salário mínimo e o rendimento médio são insuficientes para cobrir as necessidades básicas. O DIEESE define o "salário mínimo necessário" com base no custo da cesta básica de maior valor entre as capitais, multiplicado por 3 (para família de quatro pessoas) e dividido pela participação orçamentária da alimentação de 35,71% (DIEESE, 2026b). Este cálculo visa suprir alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, conforme o art. 7º, IV da Constituição Federal (DIEESE, 2026b).

Em setembro de 2026, o salário mínimo nominal era de R$ 1.621,00, enquanto o salário mínimo necessário era de R$ 7.750,01 (DIEESE, 2026b). Isso significa que o valor pago é apenas 20,9% do necessário, ou que o necessário é 4,78 vezes o mínimo nominal (DIEESE, 2026b).

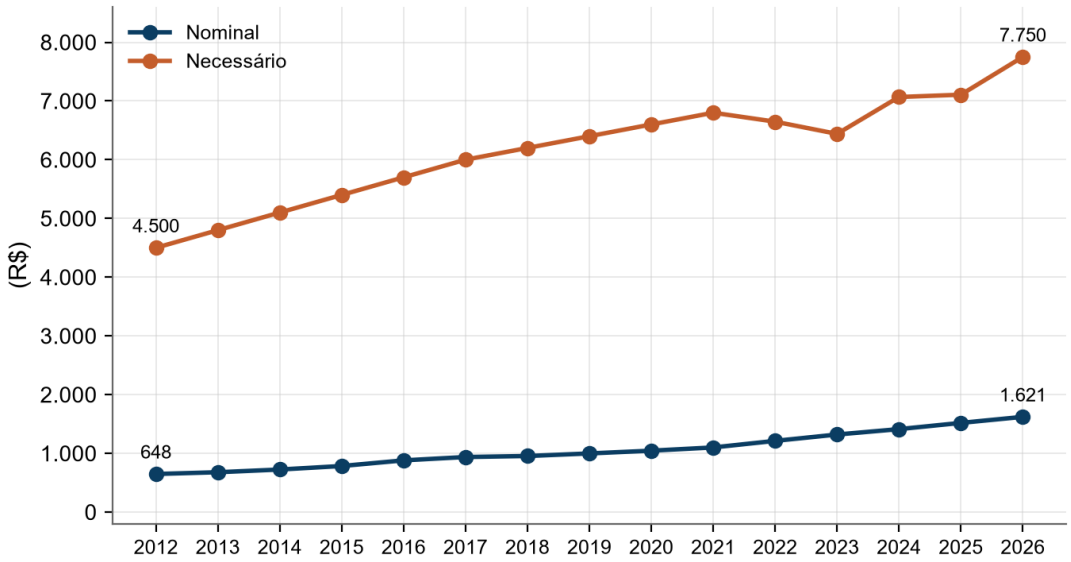


Figura 8 Salário Mínimo Nominal vs Necessário (2012-2026). *Fonte: (DIEESE, 2026b).* A distância entre o salário mínimo pago e o necessário para a cesta constitucional aumentou drasticamente ao longo da série.

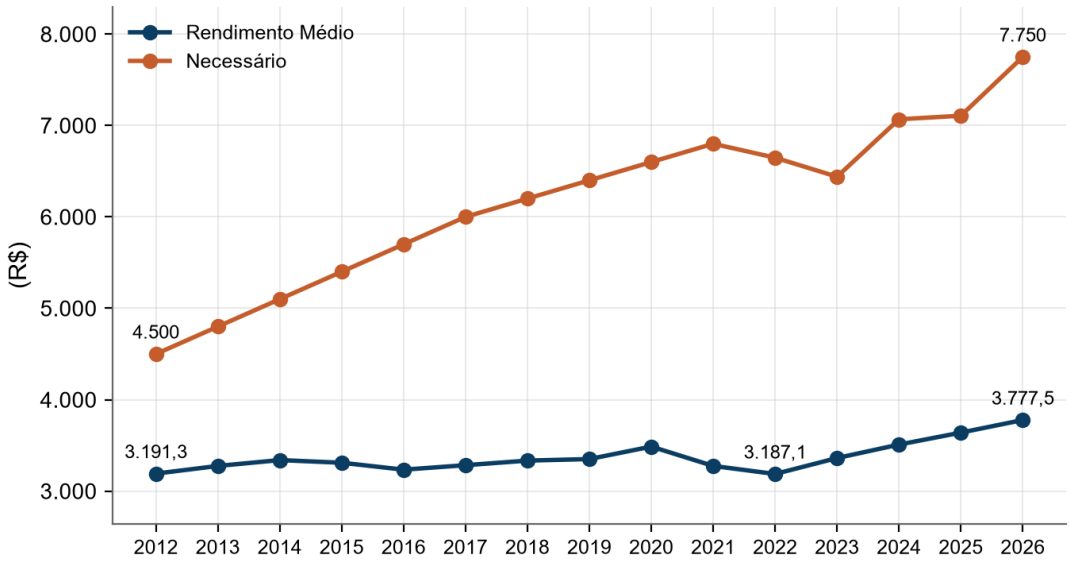


Figura 9 Rendimento Médio Nominal vs Salário Necessário (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* Mesmo o rendimento médio do brasileiro não atinge metade do valor necessário para suprir a cesta constitucional em 2026.

Em São Paulo, a cesta básica de alimentos custou R$ 922,51 em setembro de 2026 (DIEESE, 2026c). Para adquiri-la, o trabalhador que recebe o salário mínimo precisou de 125 horas e 12 minutos de trabalho, o que representa 61,52% de sua renda líquida após o desconto de 7,5% da Previdência (DIEESE, 2026c).

Conclusão numérica: para atingir o salário mínimo necessário de R$ 7.750,01, faltam R$ 6.129,01 para quem recebe o mínimo (R$ 1.621,00) e R$ 3.972,51 para quem recebe o rendimento médio nominal (R$ 3.777,50) (DIEESE, 2026b); (IBGE, 2026d). O salário que efetivamente satisfaria a cesta constitucional é o de R$ 7.750,01 (DIEESE, 2026b).

Quanto ao gênero, as mulheres representam aproximadamente metade da população de 14 anos ou mais, mas são minoria na força de trabalho (IPEA, 2026a). Em 2026, a composição da população de 14 anos ou mais era de 48,2% homens e 51,8% mulheres, enquanto na força de trabalho a proporção era de 56,0% homens e 44,0% mulheres (IPEA, 2026a).

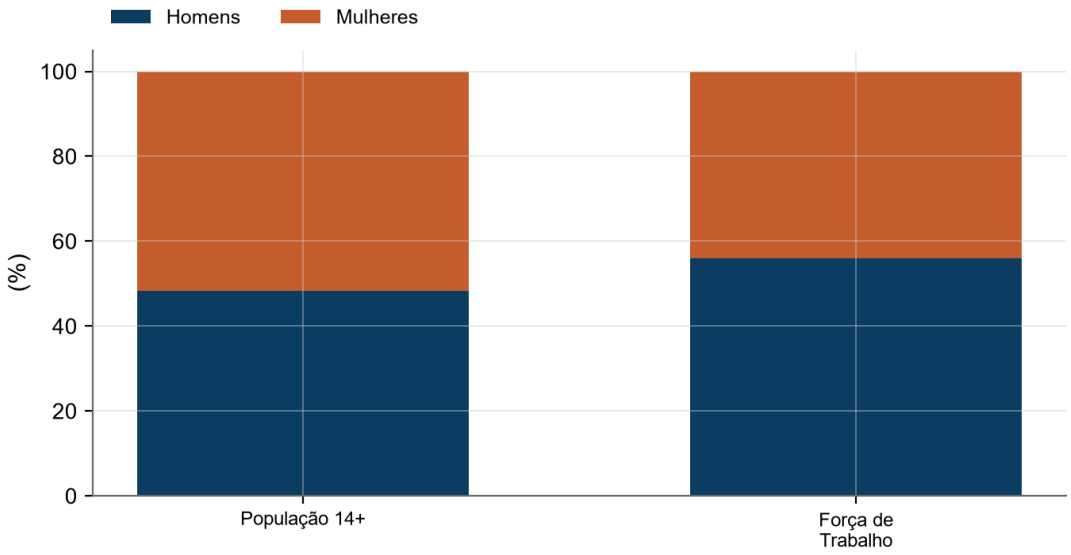


Figura 10 Composição por Sexo: População vs Força de Trabalho (2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).*
As mulheres são maioria na população, mas minoria na força de trabalho.

O gap salarial persiste. Em 2012, o rendimento médio real mensal era de R$ 3.155,20 para homens e R$ 3.036,10 para mulheres (IPEA, 2026a). Em 2026, os homens recebiam R$ 4.134,50 e as mulheres R$ 3.210,40 (IPEA, 2026a). A diferença nominal em 2026 é de R$ 924,10, significando que as mulheres ganham aproximadamente 22,3% menos que os homens (IPEA, 2026a).

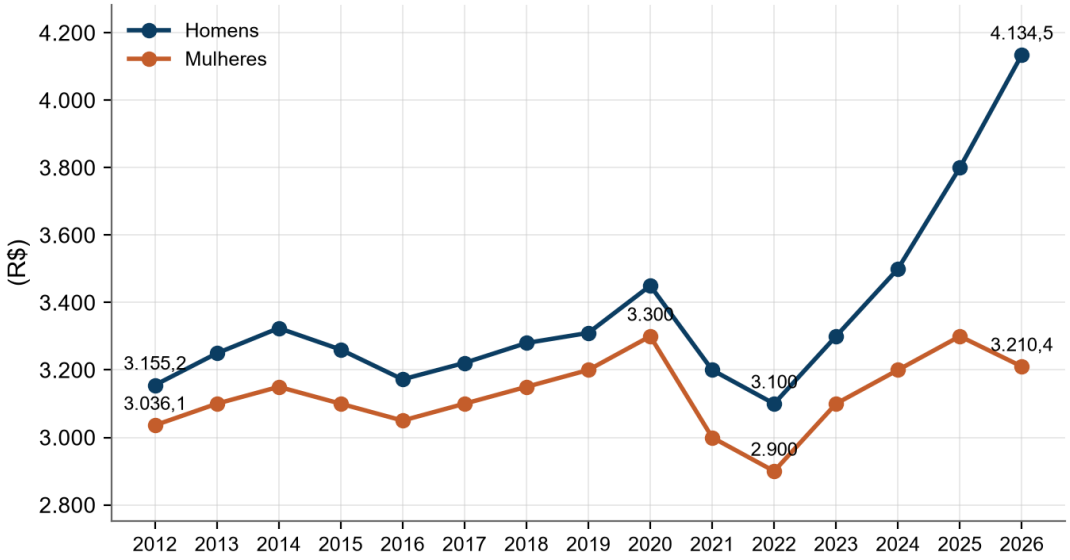


Figura 11 Rendimento Médio Real por Sexo (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O gap salarial entre homens e mulheres ampliou-se ao longo da série histórica.

Regionalmente, o Sudeste e o Sul apresentam as menores taxas de desocupação e informalidade, enquanto o Norte e Nordeste lideram esses indicadores (IPEA, 2026a). Em 2026, a taxa de desocupação foi de 3,4% no Sul (menor) e 8,0% no Nordeste (maior) (IPEA, 2026a). A informalidade foi de 29,0% no Sul e 50,6% no Norte (IPEA, 2026a).

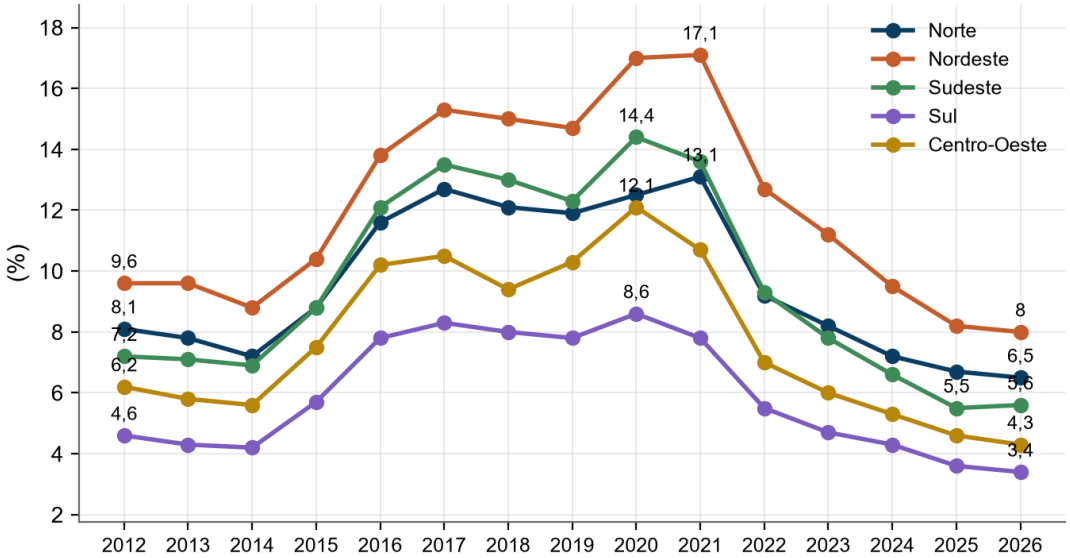


Figura 12 Taxa de Desocupação por Região (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O Sul mantém a menor taxa de desocupação, enquanto o Nordeste apresenta a maior.

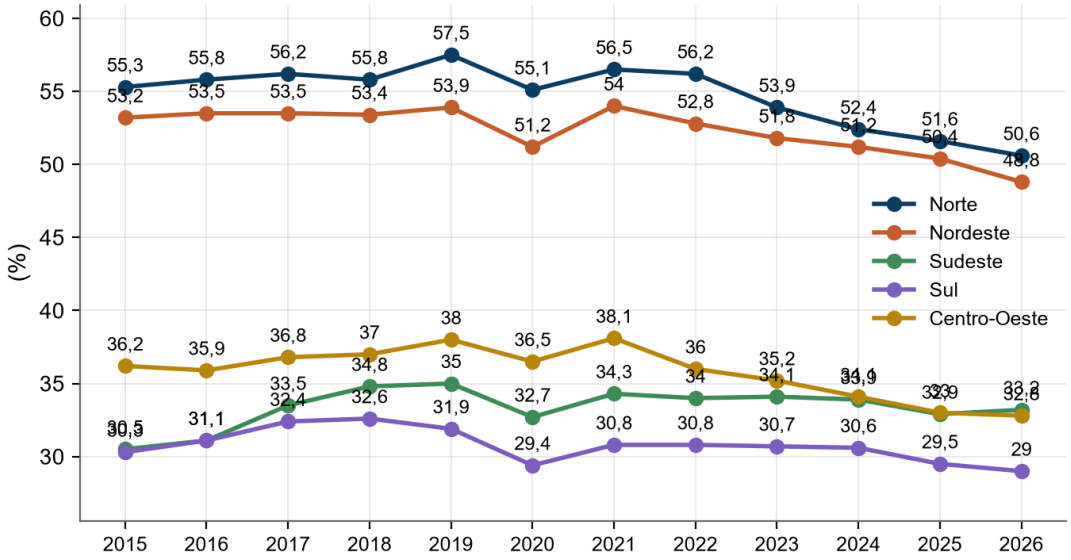


Figura 13 Taxa de Informalidade por Região (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* A informalidade é significativamente maior nas regiões Norte e Nordeste.

O rendimento médio real também reflete a desigualdade regional. Em 2026, o Centro-Oeste liderou com R$ 4.288,00, seguido pelo Sul (R$ 4.134,50) e Sudeste (R$ 4.043,00), enquanto o Nordeste fechou a lista com R$ 2.549,00 (IPEA, 2026a). A distância entre o maior (Centro-Oeste) e o menor (Nordeste) rendimento é de R$ 1.739,00 (IPEA, 2026a).

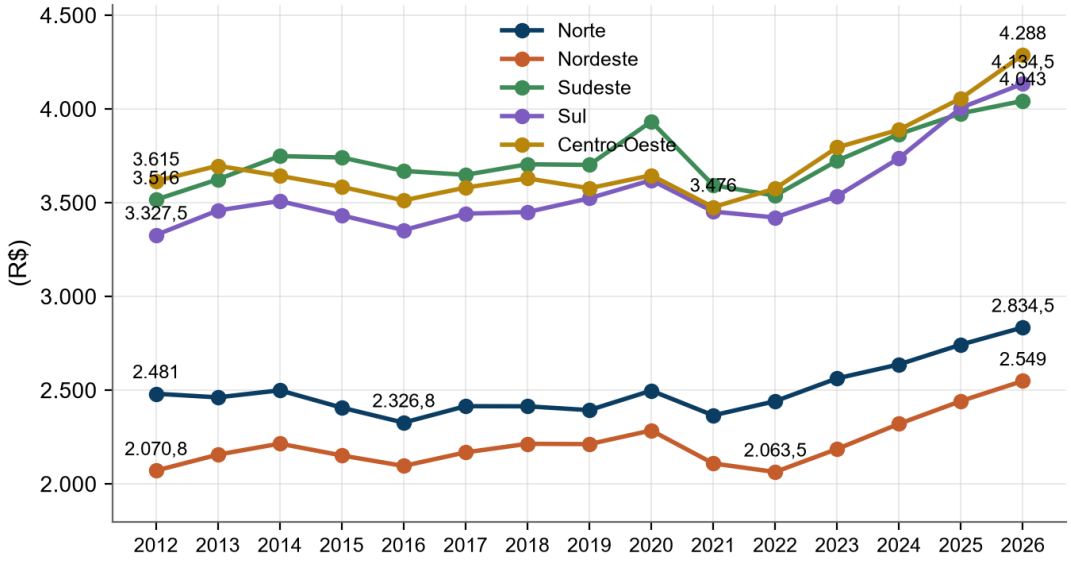


Figura 14 Rendimento Médio Real por Região (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* A hierarquia regional de rendimentos mantém-se estável, com Centro-Oeste e Sul no topo.

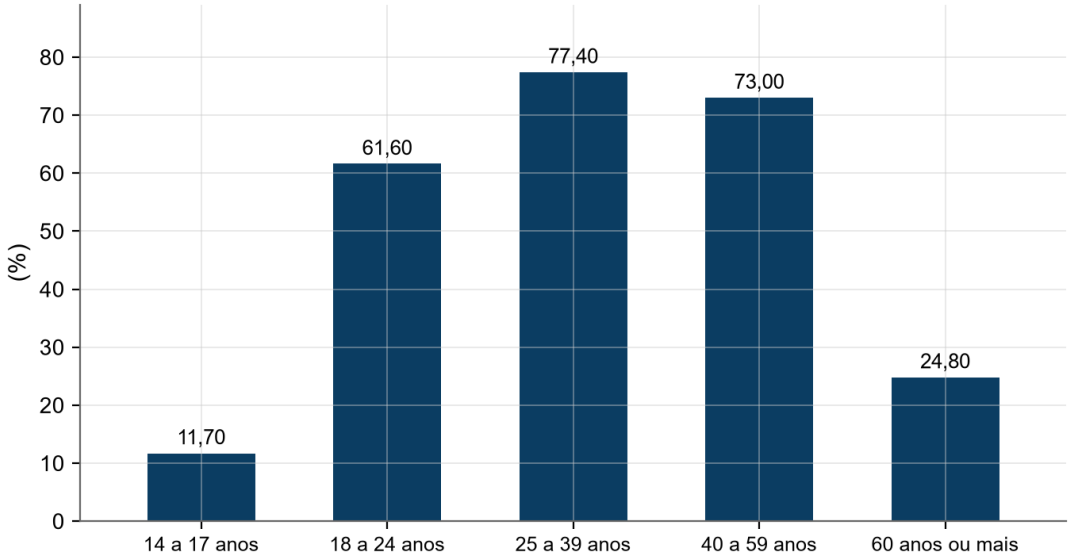


Figura 15 Nível de ocupação da população por grupo de idade (2º trimestre de 2026).

Fonte: (IBGE, 2026d). Percentual da população de cada grupo etário que esta ocupada, calculado pelo IBGE na tabela SIDRA 4094 (PNAD Continua). O nível de ocupação é mínimo entre 14 e 17 anos por causa dos estudos, atinge o pico entre 25 e 39 anos e cai a partir dos 60 anos, quando a maioria se aposenta ou sai da força de trabalho.

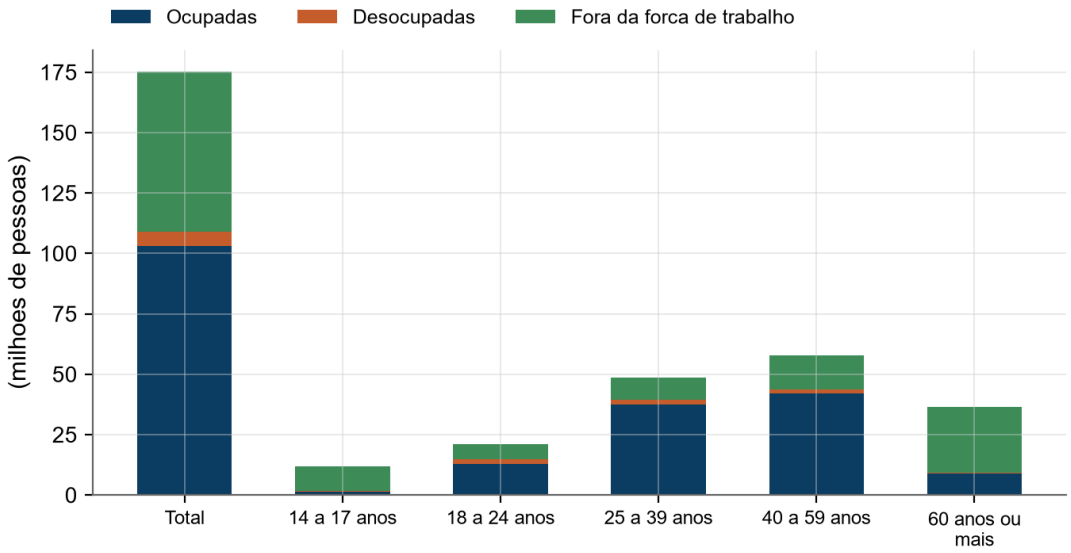


Figura 16 Composição da população por condição e grupo de idade (2º trimestre de 2026).

Fonte: (IBGE, 2026d). População de 14 anos ou mais por condição de ocupação e grupo etário, em milhões (tabela SIDRA 4094). A população idosa (60 anos ou mais) concentra a maior parte das pessoas fora da força de trabalho, e os jovens de 14 a 17 anos somam uma força de trabalho ainda em formação.

Em termos simples: o ponto central desta seção esta nos números oficiais apresentados acima (IBGE, 2026d).

2. Princípios constitucionais do trabalho

A República Federativa do Brasil estabelece, entre seus fundamentos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (BRASIL, 1988, art. 1º, IV). O trabalho é classificado como um direito social, integrando um conjunto de garantias que incluem a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados (BRASIL, 1988, art. 6º).

O ordenamento jurídico brasileiro adota o Princípio da Proteção aos Direitos do Trabalhador para equilibrar a relação entre empregador e empregado (CHAGAS, 2018). Este princípio visa mitigar a fragilidade das relações trabalhistas, especialmente diante de fenômenos como a "pejotização", que pode comprometer a aplicação de moldes tradicionais de contratação de mão de obra (CHAGAS, 2018). (BRASIL, 1988)

No âmbito da propriedade, a Constituição Federal determina que a propriedade deve atender a sua função social (BRASIL, 1988, art. 5º, XXIII). Como exemplo de proteção específica, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva (BRASIL, 1988, art. 5º, XXVI).

A liberdade de associação profissional ou sindical é assegurada ao trabalhador (BRASIL, 1943, art. 6º, XXVI). Isso inclui o direito de não sofrer descontos salariais estabelecidos em convenção ou acordo coletivo sem anuência expressa e prévia (BRASIL, 1943, art. 6º, XXVI). O direito de greve também é garantido, cabendo aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de seu exercício e os interesses a serem defendidos (BRASIL, 1943, art. 6º, XXVII).

Tabela 1 Direitos Sociais e Garantias do Trabalhador. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Direito	**Descrição Legal**	**Base Legal (BRASIL, 1988)**
Jornada de Trabalho	Normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais	(BRASIL, 1988, art. 7º, XIII)
Salário Mínimo	Garantia de remuneração nunca inferior ao mínimo	(BRASIL, 1988, art. 7º, VII)

Direito	**Descrição Legal**	**Base Legal (BRASIL, 1988)**
Irredutibilidade	Salário irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo	(BRASIL, 1988, art. 7º, VI)
Trabalho Noturno	Remuneração superior à do trabalho diurno	(BRASIL, 1988, art. 7º, IX)
Proteção ao Menor	Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos	(BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)
Trabalho Infantil	Proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo aprendiz a partir de 14	(BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)

Direitos Individuais	**Direitos Coletivos**
Décimo terceiro salário (BRASIL, 1988, art. 7º, VIII)	Liberdade de associação sindical (BRASIL, 1943, art. 6º, XXVI)
Participação nos lucros ou resultados (BRASIL, 1988, art. 7º, XI)	Direito de greve (BRASIL, 1943, art. 6º, XXVII)
Salário-família para dependentes (BRASIL, 1988, art. 7º, XII)	Definição de serviços essenciais em greve (BRASIL, 1943, art. 6º, XXVIII)

Figura 17 Garantias Constitucionais e Sindicais. *Fonte: (BRASIL, 1988).* O sistema brasileiro divide as proteções entre garantias remuneratórias individuais e a liberdade de organização coletiva.

A proteção ao trabalho humano estende-se a categorias específicas. Aos trabalhadores domésticos, são assegurados diversos direitos previstos no art. 7º da Constituição, incluindo a integração à previdência social (BRASIL, 1988, art. 7º, parágrafo único). Da mesma forma, é estabelecida a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIV).

Menores de Idade	**Trabalhadores Específicos**
Proibição de trabalho insalubre < 18 anos (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)	Igualdade para trabalhador avulso (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIV)
Aprendizagem permitida a partir de 14 anos (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)	Direitos assegurados ao doméstico (BRASIL, 1988, art. 7º, parágrafo único)

Figura 18 Proteção a Grupos Vulneráveis. *Fonte: (BRASIL, 1988).* A Constituição Federal cria camadas de proteção adicionais para menores e categorias com vínculos diferenciados.

Em termos simples: A lei brasileira trata o trabalho como um direito básico de todo cidadão (BRASIL, 1988, art. 6º). Para evitar que o trabalhador seja prejudicado por ser a parte mais fraca na relação com o patrão, existem regras que protegem o salário, limitam a jornada de trabalho e garantem a liberdade de criar sindicatos e fazer greves (BRASIL, 1943, art. 6º).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, 1943) * (CHAGAS, 2018)

3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi estabelecida pelo Decreto-Lei 5.452/1943 (BRASIL, 1943). Ela estrutura a regulação das relações individuais e coletivas de trabalho no Brasil, consolidando normas que visam a proteção do trabalhador (BRASIL, 1943).

3.1 Direitos Essenciais e Jornada de Trabalho

A Constituição Federal e a CLT definem a duração normal do trabalho como não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais (BRASIL, 1988). O serviço extraordinário deve ter remuneração superior, no mínimo, em 50% à do normal (BRASIL, 1988).

A jornada excepcional permite que o trabalhador ultrapasse as 8 horas diárias mediante a previsão de horas extras (BRASIL, 1943, art. 59). O limite legal para a jornada diária, incluindo as horas extras, é de 10 horas (BRASIL, 1943).

Outros direitos essenciais incluem: * Férias anuais remuneradas com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário normal (BRASIL, 1988). * Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, com mínimo de 30 dias (BRASIL, 1988). * Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas (BRASIL, 1988). * Décimo terceiro salário e salário mínimo (BRASIL, 1988). * Licença-maternidade de 120 dias e licença-paternidade (BRASIL, 1988).

Tabela 2 Regras de Jornada e Remuneração. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Item	**Regra Legal**	**Valor/Limite**
Jornada Diária	Limite Normal	8 horas (BRASIL, 1988)
Jornada Semanal	Limite Normal	44 horas (BRASIL, 1988)
Hora Extra	Adicional Mínimo	50% (BRASIL, 1988)
Férias	Adicional Constitucional	1/3 do salário (BRASIL, 1988)

3.2 Reforma Trabalhista de 2017 (Lei 13.467/2017)

A Lei 13.467/2017 alterou a dinâmica da CLT, priorizando a negociação sobre a lei em diversos pontos (BRASIL, LEI 13.467/2017).

As principais mudanças práticas incluem: * **Negociação:** Acordos e convenções coletivas podem prevalecer sobre a lei em pontos específicos (BRASIL, 1943, arts. 611-A e 611-B). * **Trabalho Intermitente:** Introdução do contrato onde a prestação de serviços não é contínua, com remuneração proporcional ao período trabalhado (BRASIL, 1943, art. 452-A). * **Teletrabalho:** Regulamentação das atividades realizadas fora das dependências do empregador (BRASIL, 1943, arts. 75-A a 75-F). * **Jornada e Compensação:** O banco de horas e acordos de compensação podem ser firmados individualmente; a prestação de horas extras habituais não descaracteriza esses acordos (BRASIL, 1943, art. 59-B). * **Rescisão:** Possibilidade de dispensa por acordo comum, com a multa do FGTS reduzida para 20% (BRASIL, 1943, art. 484-A). * **Intervalo Intrajornada:** A não concessão do intervalo implica no pagamento apenas do período suprimido com natureza indenizatória (BRASIL, 1943).

Essa flexibilização é apontada como fator de crescimento de modalidades como PJ e MEI, pois reduz o custo e a complexidade do vínculo empregatício tradicional frente a tributações simplificadas (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Antes da Reforma	**Depois da Reforma**
Prevalência da Lei sobre o Acordo	Acordado sobre o Legislado
Contrato Intermitente inexistente	Criação do Trabalho Intermitente
Banco de horas via Sindicato	Banco de horas individual

Figura 19 Impactos da Reforma Trabalhista de 2017. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).* A reforma de 2017 deslocou o eixo de decisão do legislativo para a negociação direta entre partes.

3.3 Previdência e Fiscalização

A EC 103/2019 estabeleceu novas regras previdenciárias aplicáveis aos trabalhadores, impactando a aposentadoria e contribuições (BRASIL, 1988). O Estado aplica a CLT através da Auditoria-Fiscal do Trabalho, que monitora o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988).

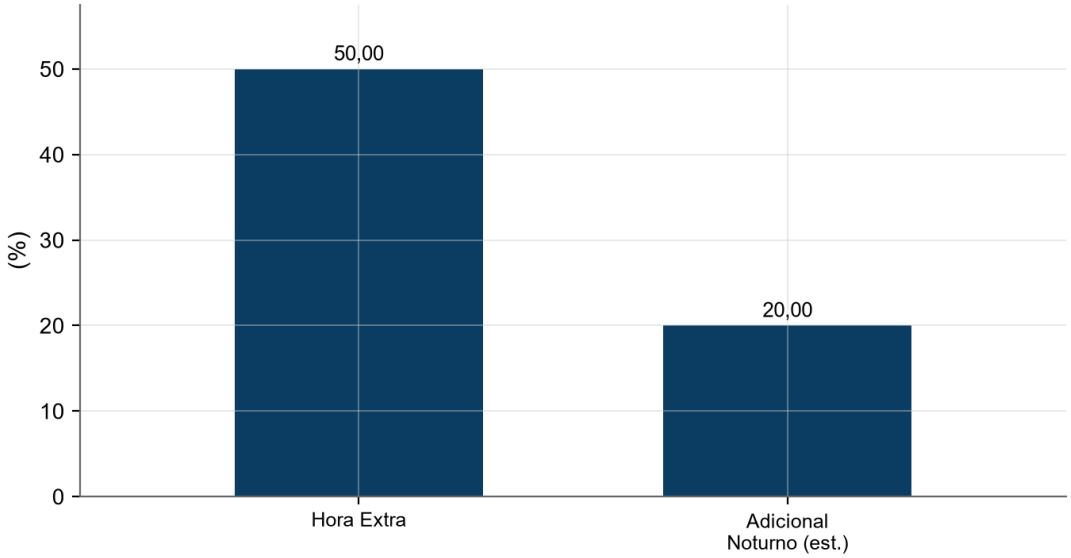


Figura 20 Adicionais de Remuneração Mínimos. *Fonte: (BRASIL, 1988).* O adicional de hora extra é fixado em no mínimo 50% sobre a hora normal.

Em termos simples: A CLT é o livro de regras do trabalho no Brasil. Ela garante que você não trabalhe mais de 8 horas por dia (ou 44 por semana) sem receber extra (com 50% a mais) e assegura direitos como férias com um terço a mais e 13º salário (BRASIL, 1988). A reforma de 2017 deixou as regras mais flexíveis, permitindo que patrão e empregado combinem algumas coisas diretamente, sem precisar seguir a lei ao pé da letra em tudo, o que acabou incentivando a contratação de MEIs e PJs (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017)

4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica

A caracterização do vínculo empregatício no Brasil depende da coexistência de pressupostos específicos. A legislação define que a relação de emprego ocorre quando o trabalho é prestado por pessoa física, com habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação (BRASIL, 1943, art. 3º).

A subordinação jurídica é o ponto central para a distinção entre o empregado e o trabalhador autônomo (FONSECA, 2022). No contexto do trabalho por aplicativos, discute-se a subordinação algorítmica, onde os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão são equiparados aos meios pessoais e diretos de supervisão do trabalho (BRASIL, 1943, art. 6º, parágrafo único).

Tabela 3 Requisitos do Vínculo Empregatício. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Passo	**Requisito**	**Base Legal**
1	Pessoa Física	(BRASIL, 1943, art. 3º)
2	Habitualidade	(BRASIL, LC 123/2006, art. 3º, ğ 4º, XI)
3	Onerosidade	(BRASIL, 1943, art. 3º)
4	Pessoalidade	(BRASIL, LC 123/2006, art. 3º, ğ 4º, XI)
5	Subordinação	(BRASIL, 1943, art. 6º, parágrafo único)

A jurisprudência analisa a licitude de diferentes modelos de contratação. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já afastou o vínculo empregatício em casos onde existia contrato de prestação de serviços na modalidade de franquia (STF, 2026b). Por outro lado, a contratação de autônomo, desde que cumpridas as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado, mesmo que a atividade seja relacionada ao negócio da empresa (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B).

A “pejotização” ocorre quando um trabalhador é contratado por meio de uma pessoa jurídica constituída para a prestação de serviços (STF, 2026b). Essa prática é comum em setores como tecnologia da informação, saúde, advocacia associada e serviços de entrega (STF, 2026b). A pejotização é considerada abusiva quando mascara a relação de emprego para evitar encargos trabalhistas, podendo resultar em reconhecimento de vínculo e pagamentos retroativos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 3406/2026).

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a retirada da suspensão de processos que discutem a licitude da pejotização na primeira instância e nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) para evitar o represamento de ações (STF, 2026c). Contudo, após o julgamento nos TRTs, os processos devem permanecer suspensos até a fixação da tese vinculante pelo STF (STF, 2026c).

Empregado (Art. 3º)	**Autônomo (Art. 442-B)**
Subordinação Jurídica	Ausência de Subordinação
Pessoalidade	Formalidades Legais
Habitualidade	Com ou sem exclusividade
Onerosidade	Contínua ou não

Figura 21 Distinção entre Modelos de Contratação. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).* A presença de subordinação jurídica é o fator determinante para o reconhecimento do vínculo empregatício.

A distinção entre emprego e trabalho autônomo é reforçada pela Lei 13.467/2017, que prevê que o autônomo não possui a qualidade de empregado se cumprir as formalidades legais (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B). No caso de cooperados, a natureza da relação difere do vínculo de emprego por não haver a subordinação característica da CLT (BRASIL, LC 123/2006, art. 3º, ğ 4º, VI).

Em termos simples: Para ser considerado empregado, o trabalhador precisa preencher cinco requisitos: ser pessoa física, trabalhar com frequência, receber pagamento, não poder ser substituído por outro e obedecer às ordens do patrão (BRASIL, 1943). A “pejotização” é quando a empresa pede para o trabalhador abrir um CNPJ para trabalhar como se fosse empresa, mas na prática ele continua sendo um empregado subordinado, o que pode ser considerado fraude na Justiça (STF, 2026b).

Fontes consultadas: * (STF, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006) * (FONSECA, 2022) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 3406/2026) * (STF, 2026c)

5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício

5.1 CLT tempo indeterminado (padrão)

O contrato por tempo indeterminado é a modalidade clássica de emprego, onde não há uma data fixada para o término da relação laboral (BRASIL, 1943, art. 442). Na prática, o trabalhador é admitido para compor o quadro permanente da empresa, com jornada definida e salário mensal, permanecendo no posto até que ocorra a demissão por justa causa, pedido de demissão ou dispensa imotivada (BRASIL, 1943, art. 442).

Segundo a legislação, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego (BRASIL, 1943, art. 442). Esta modalidade garante a estabilidade relativa do vínculo, sendo a regra geral para a contratação de mão de obra no Brasil (BRASIL, 1943, art. 442).

Tabela 4 Direitos e Deveres - CLT Indeterminado. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Remuneração pactuada (BRASIL, 1943, art. 442)	Cumprimento da jornada de trabalho (BRASIL, 1943, art. 442)
Registro em CTPS (BRASIL, 1943, art. 442)	Pagamento pontual de salários (BRASIL, 1943, art. 442)
Descanso semanal remunerado (BRASIL, 1943, art. 442)	Observância das normas de segurança (BRASIL, 1943, art. 442)

O contratante deve garantir a correta anotação do contrato, o recolhimento de encargos previdenciários e o fornecimento de condições adequadas de higiene e segurança (BRASIL, 1943, art. 442).

O Estado monitora esses vínculos através da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2026b). A fiscalização é exercida por Auditores-Fiscais do Trabalho, cujas competências são organizadas pela Lei 10.593/2002 (BRASIL, LEI 10.593/2002). O registro deve ser efetuado via eSocial, sistema de declarações digitais (ESOCIAL, 2026a). Irregularidades apuradas por denúncias ou ações fiscais resultam em autos de infração e multas administrativas previstas no Livro V da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o emprego "com carteira assinada" comum, onde você entra para trabalhar sem saber quando vai sair, com todos os direitos garantidos por lei (BRASIL, 1943).

5.2 CLT tempo determinado e contrato de experiência

O contrato por tempo determinado é utilizado para atividades transitórias ou substituições, enquanto o de experiência serve para testar a aptidão do empregado (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º). Na prática, as partes concordam com uma data de término ou um evento final, e o salário é pago conforme a jornada acordada (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º).

Legalmente, o contrato de experiência não pode exceder 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º). Ele pode ser prorrogado uma única vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse o limite de 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 1º). Caso o serviço continue após esse prazo sem nova formalização, o contrato passa a vigorar por tempo indeterminado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 2º).

Tabela 5 Direitos e Deveres - Tempo Determinado/Experiência. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Salário proporcional ao período (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)	Cumprimento do prazo estipulado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)
Verbas rescisórias ao término do prazo (BRASIL, LC 150/2015, art. 6º)	Registro do prazo de experiência (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)

O contratante deve observar rigorosamente o limite de 90 dias para a experiência, sob pena de converter o vínculo automaticamente para tempo indeterminado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 2º).

A fiscalização é realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002), que verifica se a modalidade determinada não está sendo usada para fraudar a continuidade do vínculo (MTE, 2026b). O controle de datas é feito via eSocial (ESOCIAL, 2026a). O descumprimento dos prazos legais gera sanções administrativas e multas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É aquele período de teste (até 3 meses) para ver se o funcionário serve para a vaga ou contratos com data certa para acabar (BRASIL, LC 150/2015).

5.3 Trabalho intermitente

O trabalho intermitente funciona por meio de convocações. O trabalhador não tem jornada fixa, sendo chamado pelo empregador para prestar serviços em períodos específicos (BRASIL, 1943, art. 452-A). O pagamento ocorre ao final de cada ciclo de prestação de serviço (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Conforme o art. 452-A da CLT, o empregador deve convocar o trabalhador com antecedência, e este possui o prazo de 3 dias para responder se aceita ou não a chamada (BRASIL, 1943, art. 452-A). A recusa da convocação não caracteriza insubordinação (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Tabela 6 Direitos e Deveres - Trabalho Intermitente. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Remuneração por hora/dia trabalhado (BRASIL, 1943, art. 452-A)	Responder à convocação em até 3 dias (BRASIL, 1943, art. 452-A)
Férias e 13º proporcionais ao ciclo (BRASIL, 1943, art. 452-A)	Formalizar a convocação por escrito/ digital (BRASIL, 1943, art. 452-A)

O contratante deve realizar o pagamento imediato das verbas ao final de cada período de prestação de serviço, incluindo a parte proporcional de férias e 13º salário (BRASIL, 1943, art. 452-A).

O Estado fiscaliza a modalidade para evitar que o intermitente seja usado como substituto do contrato regular sem a devida formalização (MTE, 2026b). O registro e as convocações devem ser espelhados no eSocial (ESOCIAL, 2026a). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002) aplica multas caso a empresa não respeite a liberdade de recusa do trabalhador (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o trabalho "por chamada"; a empresa liga, você tem 3 dias para dizer se pode ir, trabalha aquele período e recebe por isso (BRASIL, 1943).

5.4 Trabalho em tempo parcial

Esta modalidade prevê uma jornada reduzida em comparação ao regime integral (BRASIL, 1943, art. 58-A). O pagamento é proporcional à jornada cumprida, mantendo-se o valor do salário-hora igual ao dos empregados em tempo integral (BRASIL, 1943, art. 58-A).

A base legal está no art. 58-A da CLT, que define os limites de jornada e a possibilidade de horas suplementares, desde que não excedam a jornada integral permitida por lei (BRASIL, 1943, art. 58-A).

Tabela 7 Direitos e Deveres - Tempo Parcial. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Salário proporcional à jornada (BRASIL, 1943, art. 58-A)	Cumprimento rigoroso da carga horária (BRASIL, 1943, art. 58-A)
Direitos trabalhistas integrais (proporcionais) (BRASIL, 1943, art. 58-A)	Pagamento de horas extras se houver acordo (BRASIL, 1943, art. 58-A)

O contratante deve formalizar a jornada reduzida no contrato de trabalho e garantir que a remuneração por hora não seja inferior à dos demais funcionários da mesma função (BRASIL, 1943, art. 58-A).

A fiscalização ocorre via Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002), verificando se a jornada real não excede os limites do regime parcial (MTE, 2026b). O controle de ponto e a folha de pagamento são auditados através do eSocial (ESOCIAL, 2026a). Sanções administrativas são aplicadas em caso de fraude na jornada (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o emprego de "meio período", onde você trabalha menos horas e recebe um salário proporcional a esse tempo (BRASIL, 1943).

5.5 Trabalho temporário

O trabalho temporário é prestado por pessoa física a uma empresa para atender necessidade transitória de substituição de pessoal ou acréscimo extraordinário de serviços (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º). O trabalhador é contratado por uma empresa de trabalho temporário, que o coloca à disposição de uma empresa tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º).

Segundo a Lei 6.019/1974, o contrato com o mesmo empregador não pode exceder 180 dias, consecutivos ou não (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 1º). Pode ser prorrogado por mais 90 dias se comprovada a manutenção das condições que justificaram a contratação (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 2º). Não se aplica o contrato de experiência ao trabalhador temporário (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 4º).

Tabela 8 Direitos e Deveres - Trabalho Temporário. *Fonte: (BRASIL, LEI 6.019/1974).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Remuneração equivalente à da tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10)	Empresa temporária deve ter capital de R$ 100.000,00 (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 6º)
Segurança e saúde no trabalho (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º)	Tomadora deve garantir higiene e salubridade (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º, ğ 1º)

A empresa tomadora é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas do período (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 7º).

O Estado fiscaliza a regularidade da empresa de trabalho temporário (registro na Junta Comercial e capital social) e o cumprimento dos prazos (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002) atua para evitar que a modalidade seja usada para preencher vagas permanentes. O vínculo é registrado no eSocial (ESOCIAL, 2026a).

Em termos simples: Você é contratado por uma agência para trabalhar em outra empresa por um tempo curto (até 6 meses, podendo chegar a 9), geralmente para cobrir férias ou datas de muita venda (BRASIL, LEI 6.019/1974).

5.6 Teletrabalho/trabalho remoto e híbrido

O teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 1943, art. 75-A a 75-F). O regime híbrido combina dias de trabalho remoto e presenciais.

A base legal está nos artigos 75-A a 75-F da CLT, que exigem a formalização do regime no contrato individual de trabalho, especificando as responsabilidades por equipamentos e infraestrutura (BRASIL, 1943, art. 75-A a 75-F).

Tabela 9 Direitos e Deveres - Teletrabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Respeito à jornada (se houver controle) (BRASIL, 1943, art. 75-A a 75-F)	Manutenção dos equipamentos acordados (BRASIL, 1943, art. 75-A a 75-F)
Reembolso de despesas (se pactuado) (BRASIL, 1943, art. 75-A a 75-F)	Cumprimento das metas e horários (BRASIL, 1943, art. 75-A a 75-F)

O contratante deve definir claramente no contrato quem arcará com a internet, energia e equipamentos, além de estabelecer a política de segurança de dados (BRASIL, 1943, art. 75-A a 75-F).

A fiscalização da Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002) foca na saúde mental e ergonomia do trabalhador remoto (MTE, 2026b). O registro da modalidade de teletrabalho deve constar obrigatoriamente no eSocial (ESOCIAL, 2026a).

Em termos simples: É o famoso "home office", onde você trabalha de casa ou de qualquer lugar usando internet, com as regras de quem paga a luz e a internet escritas no contrato (BRASIL, 1943).

5.7 Trabalhador avulso

O trabalhador avulso presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício direto com elas, mas com intermediação de um órgão gestor de mão de obra ou sindicato (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 25). É comum no setor portuário (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 25).

A Lei 12.545/2011 e a Lei 13.467/2017 asseguram a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador avulso (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 25).

Tabela 10 Direitos e Deveres - Trabalhador Avulso. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Igualdade de direitos com o vínculo permanente (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 25)	Disponibilidade para a escala do órgão gestor (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 25)
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)	Recolhimento de contribuições via órgão gestor (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

O contratante (tomador) deve pagar a remuneração ao órgão gestor, que então distribui os valores ao trabalhador (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 25).

O Estado fiscaliza a regularidade da intermediação e o pagamento dos direitos básicos (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002) atua nos portos e terminais. As contribuições previdenciárias são monitoradas para garantir a aposentadoria do avulso (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

Em termos simples: É o trabalhador que não tem um único patrão, mas é chamado por um sindicato ou órgão para fazer serviços rápidos (como carregar navios) e recebe os mesmos direitos de quem é fixo (BRASIL, LEI 13.467/2017).

5.8 Trabalhador doméstico

O trabalhador doméstico é aquele que presta serviços de natureza não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial destas (BRASIL, LC 150/2015). A modalidade é regida pela Emenda Constitucional 72/2013 e pela Lei Complementar 150/2015.

A lei permite a contratação por prazo determinado via contrato de experiência (não superior a 90 dias) ou para necessidades familiares transitórias (limite de 2 anos) (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º e 5º).

Tabela 11 Direitos e Deveres - Trabalhador Doméstico. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Jornada máxima e horas extras (BRASIL, LC 150/2015, art. 2º)	Registro obrigatório em CTPS (BRASIL, LC 150/2015)

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Férias proporcionais ao regime parcial (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)	Pagamento de FGTS e INSS (BRASIL, LC 150/2015)

O contratante deve utilizar o sistema eSocial Doméstico para a gestão da folha, recolhimento de tributos e emissão de guias (ESOCIAL, 2026a).

A fiscalização é feita pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002), embora a entrada em residências dependa de regras específicas de domicílio (MTE, 2026b). O descumprimento das obrigações gera multas administrativas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quem trabalha na casa das pessoas (faxineira, babá, motorista) sem que o patrão ganhe dinheiro com esse serviço, com direitos garantidos por lei própria (BRASIL, LC 150/2015).

5.9 Trabalhador rural

O trabalhador rural é aquele que presta serviços em propriedade rural ou empresa rural, com finalidade agropecuária (BRASIL, LEI 5.889/1973). A modalidade possui regras específicas de jornada e moradia.

A base legal é a Lei 5.889/1973, que disciplina as relações de trabalho no campo, garantindo a maioria dos direitos da CLT, mas com adaptações à natureza da atividade rural (BRASIL, LEI 5.889/1973).

Tabela 12 Direitos e Deveres - Trabalhador Rural. *Fonte: (BRASIL, LEI 5.889/1973).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Salário mínimo rural (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Registro do vínculo empregatício (BRASIL, LEI 5.889/1973)
Proteção contra trabalho análogo à escravidão (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Fornecimento de condições dignas de moradia (BRASIL, LEI 5.889/1973)

O contratante deve observar as normas de segurança do trabalho rural e garantir que não haja exploração infantil ou trabalho forçado (BRASIL, LEI 5.889/1973).

O Estado age intensamente através de operações da Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002) para combater o trabalho escravo e infantil no campo (MTE, 2026b). O registro deve ser feito via eSocial (ESOCIAL, 2026a).

Em termos simples: É quem trabalha na roça ou em fazendas, com leis que protegem contra abusos comuns no campo e garantem o salário mínimo (BRASIL, LEI 5.889/1973).

5.10 Estágio

O estágio não é um vínculo de emprego, mas um ato educativo escolar supervisionado (BRASIL, LEI 11.788/2008). O estudante aprende na prática a profissão enquanto cursa a escola ou faculdade.

A Lei 11.788/2008 exige a celebração de um Termo de Compromisso entre o estudante, a instituição de ensino e a empresa. O estágio deve ter acompanhamento de um supervisor na empresa e um professor na escola (BRASIL, LEI 11.788/2008).

Tabela 13 Direitos e Deveres - Estagiário. *Fonte: (BRASIL, LEI 11.788/2008).*

Direitos do estagiário	**Deveres (estagiário e empresa)**
Bolsa-auxílio (se não for obrigatório) (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Frequência escolar comprovada (BRASIL, LEI 11.788/2008)
Recesso remunerado (férias) (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Elaboração de relatório de atividades (BRASIL, LEI 11.788/2008)

A empresa deve garantir que as atividades do estagiário sejam compatíveis com o curso que ele está estudando (BRASIL, LEI 11.788/2008).

A Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002) fiscaliza se o estágio não está sendo usado para substituir funcionários regulares (fraude ao vínculo). Se a empresa descumprir a Lei 11.788/2008, o vínculo é reconhecido como emprego comum com todas as multas da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quando o estudante trabalha para aprender a profissão; não tem carteira assinada como empregado, mas tem uma bolsa e precisa estar estudando (BRASIL, LEI 11.788/2008).

5.11 Aprendiz

O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, destinado a quem busca formação técnico-profissional (BRASIL, 1943, art. 428).

O contrato extingue-se quando o aprendiz completa 24 anos, salvo para pessoas com deficiência (BRASIL, 1943, art. 433). O contrato também pode ser encerrado antecipadamente por desempenho insuficiente, falta disciplinar grave ou ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo (BRASIL, 1943, art. 433).

Tabela 14 Direitos e Deveres - Aprendiz. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do aprendiz	**Deveres (aprendiz e empresa)**
Salário mínimo hora (BRASIL, 1943, art. 428)	Frequência obrigatória no curso técnico (BRASIL, 1943, art. 433)
Registro em CTPS e FGTS (BRASIL, 1943, art. 428)	Matrícula em programa de aprendizagem (BRASIL, 1943, art. 428)

A empresa deve garantir que o aprendiz dedique parte da jornada à formação teórica em instituição qualificada (BRASIL, 1943, art. 428).

O Estado fiscaliza a cota obrigatória de aprendizes nas empresas através da Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002). O registro é feito via eSocial (ESOCIAL, 2026a). O descumprimento da cota gera multas administrativas pesadas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É um emprego para jovens aprenderem uma profissão enquanto estudam, com a empresa sendo obrigada a contratar uma porcentagem de aprendizes (BRASIL, 1943).

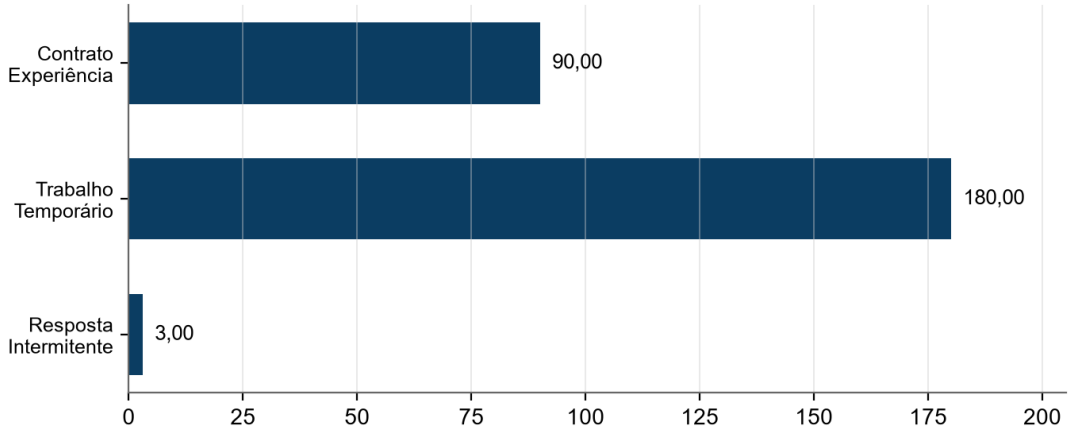


Figura 22 Limites Legais de Prazo em Dias. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015), (BRASIL, LEI 6.019/1974), (BRASIL, 1943).* O gráfico compara os prazos máximos de experiência, a duração base do temporário e o tempo de resposta do intermitente.

Limite Mínimo	**Limite Máximo**
5% do quadro	15% do quadro

Figura 23 Cota de Aprendizagem. *Fonte: (BRASIL, 1943).* A cota de aprendizes deve variar entre 5% e 15% das funções que demandem formação profissional.

Em termos simples: Existem várias formas de ser contratado: desde o emprego fixo e o teste de 3 meses, até o trabalho por chamada, o home office e o contrato de aprendiz para jovens. Cada um tem suas regras de tempo e direitos, e o governo fiscaliza tudo pelo eSocial e por auditores do trabalho (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 6.019/1974); (BRASIL, LC 150/2015).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 10.593/2002) * (MTE, 2026b) * (ESOCIAL, 2026a) * (BRASIL, LEI 6.019/1974) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, LEI 8.213/1991)

6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício

6.1 Trabalhador autônomo

Como funciona na prática: O trabalhador autônomo atua por conta própria, prestando serviços a terceiros sem subordinação jurídica (BRASIL, LEI 10.406/2002). A contratação ocorre geralmente via contrato de prestação de serviços, onde o pagamento é feito por tarefa ou período acordado, e o prestador assume os riscos de sua própria atividade (BRASIL, 1943).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal reside no Código Civil, especificamente nos artigos 593 e seguintes, que regulam a prestação de serviço (BRASIL, LEI 10.406/2002). Também encontra respaldo na CLT, art. 603, para a regulação de contratos de natureza civil (BRASIL, 1943). A modalidade deixa de ser legal quando surgem os elementos do vínculo empregatício: habitualidade, onerosidade, pessoalidade e, principalmente, a subordinação (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 15 Direitos e Deveres do Autônomo. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Recebimento da remuneração pactuada (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 593)	Execução do serviço conforme especificações (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 594)
Autonomia na condução técnica do trabalho (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Pagamento do preço ajustado no prazo (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 596)

O contratante deve respeitar a autonomia do profissional, abstendo-se de exercer poder diretivo ou disciplinar sobre a forma de execução do serviço (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada ao MTE, conforme a Lei 10.593/2002 (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado apura a "pejotização" ou o uso indevido do autônomo para mascarar vínculo, verificando a subordinação real (BRASIL, LEI 10.593/2002). As sanções incluem a anotação retroativa na

CTPS, envio de dados ao eSocial e aplicação de multas previstas no Livro V da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o profissional "freela" que manda no próprio horário e modo de trabalhar, recebendo pelo serviço entregue sem ter carteira assinada (BRASIL, LEI 10.406/2002).

6.2 PJ (ME, EPP, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real)

Como funciona na prática: A contratação ocorre entre duas pessoas jurídicas (B2B), onde o prestador emite nota fiscal para receber seus honorários (BRASIL, LC 123/2006). O profissional deve manter contabilidade regular e observar as obrigações tributárias de sua categoria (BRASIL, LEI 9.249/1995).

Como deveria funcionar segundo a lei: As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) são regidas pela Lei Complementar 123/2006 (BRASIL, LC 123/2006). A tributação pode ocorrer via Simples Nacional (Anexos I a IV), Lucro Presumido ou Lucro Real (BRASIL, LEI 9.249/1995). No Lucro Presumido, a base de cálculo do IRPJ é presumida sobre a receita bruta (BRASIL, LEI 9.249/1995). A modalidade é ilegal quando a PJ é utilizada apenas para evitar encargos trabalhistas de um funcionário subordinado (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 16 Direitos e Deveres da Pessoa Jurídica. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Regime tributário simplificado para ME/ EPP (BRASIL, LC 123/2006)	Emissão obrigatória de Nota Fiscal (BRASIL, LC 123/2006)
Distribuição de lucros isentos (BRASIL, LEI 9.249/1995)	Manutenção de escrituração contábil (BRASIL, LEI 9.249/1995)

O contratante deve realizar o pagamento à conta da empresa e evitar a gestão direta do cotidiano do sócio da PJ (BRASIL, LC 123/2006).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional fiscalizam o enquadramento e o faturamento (BRASIL, LC 123/2006). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) atua na caracterização de vínculo encoberto (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se comprovada a fraude, há a exigência de verbas retroativas e responsabilização solidária (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quando o trabalhador abre uma empresa para prestar serviços para outra empresa, pagando seus próprios impostos e emitindo nota (BRASIL, LC 123/2006).

6.3 MEI (Microempreendedor Individual)

Como funciona na prática: O MEI é um regime simplificado onde o profissional formaliza seu negócio com um CNPJ e paga um valor fixo mensal via guia DAS (BRASIL, LC 123/2006). Ele pode ter no máximo um empregado contratado (BRASIL, LC 123/2006).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela LC 123/2006, o MEI possui limite de faturamento anual e lista de atividades permitidas (BRASIL, LC 123/2006). O pagamento do DAS engloba a contribuição previdenciária e impostos (BRASIL, LC 123/2006). A lei proíbe que o MEI seja utilizado para mascarar relação de emprego subordinada (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 17 Direitos e Deveres do MEI. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LC 123/2006)	Pagamento mensal da guia DAS (BRASIL, LC 123/2006)
Formalização com CNPJ e CNAE (BRASIL, LC 123/2006)	Respeito ao limite de faturamento (BRASIL, LC 123/2006)

O contratante deve tratar o MEI como fornecedor externo, sem impor horários rígidos ou subordinação hierárquica (BRASIL, LC 123/2006).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal monitora o excesso de sublimite e a natureza das atividades (BRASIL, LC 123/2006). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) intervém quando o MEI é "criado" pela empresa contratante para evitar a

CLT (BRASIL, LEI 10.593/2002). As sanções incluem a descaracterização do regime e multas do Livro V da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É a forma mais fácil de ter um CNPJ, pagando um valor fixo por mês para estar legalizado e ter direito à aposentadoria (BRASIL, LC 123/2006).

6.4 Cooperado

Como funciona na prática: O cooperado é um sócio de uma cooperativa de trabalho, unindo-se a outros profissionais para prestar serviços a tomadores (BRASIL, LEI 12.690/2012). O pagamento é feito à cooperativa, que distribui as sobras aos cooperados (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como deveria funcionar segundo a lei: A Lei 12.690/2012 exige a gestão democrática da entidade e a observância do estatuto social (BRASIL, LEI 12.690/2012). Configura fraude quando a cooperativa é usada apenas como intermediária para reduzir custos trabalhistas, mantendo a subordinação do trabalhador ao tomador (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 18 Direitos e Deveres do Cooperado. *Fonte: (BRASIL, LEI 12.690/2012).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Participação nos resultados da cooperativa (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Contribuição para o fundo de reserva (BRASIL, LEI 12.690/2012)
Gestão democrática da entidade (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Observância do estatuto social (BRASIL, LEI 12.690/2012)

O tomador do serviço deve contratar a cooperativa e não o indivíduo diretamente, respeitando a natureza societária da relação (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) fiscaliza se a cooperativa é real ou se é uma "cooperativa de fachada" para fraudar a CLT (BRASIL, LEI 10.593/2002). A sanção é o reconhecimento do vínculo empregatício direto com o tomador e multas administrativas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: O trabalhador se junta a outros em uma sociedade (cooperativa) para conseguir contratos, dividindo os lucros no final (BRASIL, LEI 12.690/2012).

6.5 Contribuinte individual previdenciário

Como funciona na prática: É a pessoa física que exerce atividade remunerada por conta própria e recolhe a contribuição previdenciária para garantir aposentadoria e auxílios (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Como deveria funcionar segundo a lei: Baseado na Lei 8.212/1991, o contribuinte individual deve recolher a alíquota previdenciária sobre seu rendimento (BRASIL, LEI 8.212/1991). A lei define as regras de recolhimento para quem não possui vínculo de emprego (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 19 Direitos e Deveres do Contribuinte Individual. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Aposentadoria e auxílio-doença (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Recolhimento da alíquota previdenciária (BRASIL, LEI 8.212/1991)
Salário-maternidade (BRASIL, LEI 8.212/ 1991)	Pagamento tempestivo das contribuições (BRASIL, LEI 8.212/1991)

O contratante, em certos casos, deve reter a quota previdenciária do prestador e repassá-la à Previdência Social (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal fiscaliza a regularidade dos recolhimentos previdenciários (BRASIL, LEI 8.212/1991). A falta de recolhimento gera multas e a perda de qualidade de segurado para o trabalhador (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Em termos simples: É quem paga o INSS por conta própria para não ficar desamparado na velhice ou em caso de doença (BRASIL, LEI 8.212/1991).

6.6 Trabalho voluntário

Como funciona na prática: Atividade não remunerada prestada a entidades públicas ou instituições sem fins lucrativos, com a finalidade de fins cívicos, culturais, educacionais ou assistenciais (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 9.608/1998, exige-se a assinatura de um Termo de Adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998). O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 20 Direitos e Deveres do Voluntário. *Fonte: (BRASIL, LEI 9.608/1998).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Ressarcimento de despesas autorizadas (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Cumprimento do Termo de Adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998)
Certificado de atividade voluntária (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Atuação sem expectativa de remuneração (BRASIL, LEI 9.608/1998)

A entidade contratante deve zelar pela segurança do voluntário e fornecer os meios necessários para a execução da tarefa (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) verifica se o "voluntariado" não é, na verdade, trabalho gratuito mascarado para evitar salários (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se houver remuneração habitual ou subordinação típica de emprego, o vínculo é reconhecido (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É trabalhar de graça para ajudar uma causa ou instituição, apenas com o reembolso de gastos se for combinado (BRASIL, LEI 9.608/1998).

6.7 Trabalho informal

Como funciona na prática: Engloba atividades sem qualquer registro legal ou contribuição previdenciária, como "bicos", ajuda familiar e conta própria não registrada (IBGE, 2026a). O trabalhador não possui garantias legais e depende exclusivamente da renda imediata (IBGE, 2026a).

Como deveria funcionar segundo a lei: O Estado busca a formalização através de regimes como o MEI (BRASIL, LC 123/2006). A informalidade é vista como uma vulnerabilidade social e econômica, pois retira do trabalhador a proteção da seguridade social (IBGE, 2026a).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 21 Riscos e Garantias na Informalidade. *Fonte: (IBGE, 2026a).*

Garantias (ausentes ou limitadas)	**Riscos/Deveres (BRASIL, 1943)**
Ausência de FGTS e Seguro-Desemprego (IBGE, 2026a)	Inexistência de proteção previdenciária (IBGE, 2026a)
Rendimentos instáveis (IBGE, 2026a)	Vulnerabilidade a riscos de saúde mental (OLIVEIRA, 2026b)

O trabalhador informal assume todos os riscos da atividade, sem qualquer amparo legal do contratante eventual (IBGE, 2026a).

Como o Estado enxerga e age: O Estado monitora a informalidade via PNAD Contínua para formular políticas públicas (IBGE, 2026a). A Auditoria-Fiscal do Trabalho atua na repressão ao trabalho análogo ao escravo ou infantil dentro do setor informal (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Análise Detalhada da Informalidade: A população ocupada em ocupações informais manteve-se acima de 40% em 2024 (IBGE, 2026a). As categorias incluem empregados e domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria e empregadores que não contribuem para a previdência, além de trabalhadores familiares auxiliares (IBGE, 2026a).

A informalidade apresenta recortes estruturais: - **Regiões:** Maior incidência no Norte (58,9%) e Nordeste (56,6%), e menor no Sul (27,4%) e Sudeste (34,7%) (IBGE, 2026a). - **Idade:** Pessoas idosas apresentam menor taxa de formalização (44,3%) que a média geral (59,4%), com 55,7% dos idosos em ocupações informais (IBGE, 2026a). - **Cor/Raça:** Entre idosos pretos e pardos, apenas 38,8% estão na formalidade, contra 61,2% na informalidade (IBGE, 2026a).

Diferencia-se a **Conta Própria Informal** do **MEI**: enquanto o MEI é formalizado, possui CNPJ, CNAE e paga o DAS, o informal não possui registro nem contribuição (BRASIL, LC 123/2006); (IBGE, 2026a).

A força de trabalho subutilizada compreende desocupados, subocupados por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial (IBGE, 2026a). A força de trabalho potencial é composta por quem procurou trabalho mas não estava disponível, ou quem gostaria de trabalhar mas não procurou (IBGE, 2026a).

Quanto à saúde, trabalhadores informais recorrem menos a cuidados de saúde mental devido à precariedade financeira. Estudos indicam riscos elevados de depressão, ansiedade e alcoolismo, utilizando escalas como o SRQ-20 para identificação de transtornos mentais (OLIVEIRA, 2026b).

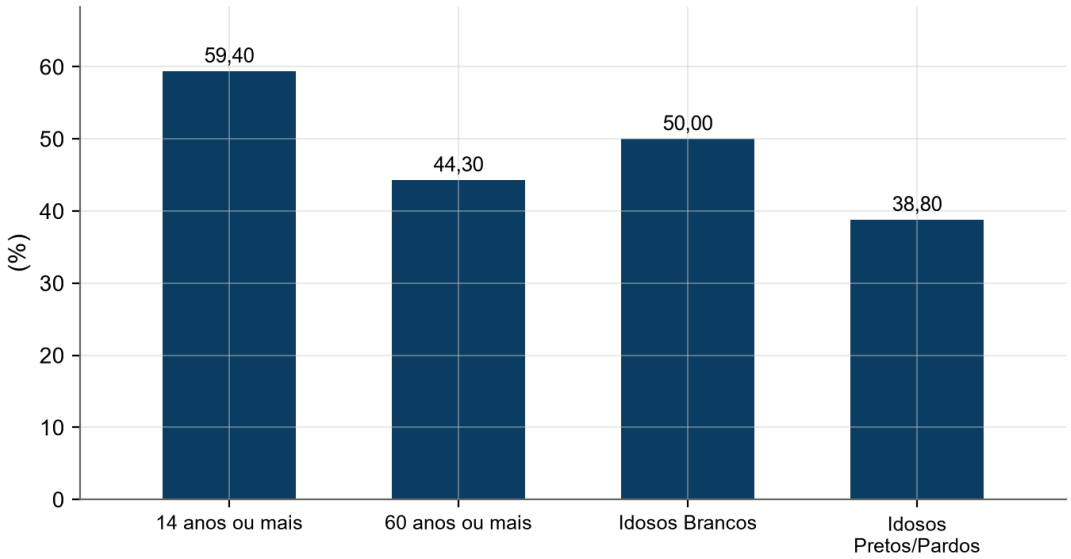


Figura 24 Taxa de Formalização por Grupo - 2024. *Fonte: (IBGE, 2026a).* A formalização é significativamente menor entre idosos, especialmente os de cor preta ou parda.

Em termos simples: É quem trabalha sem registro, sem contrato e sem INSS, ficando totalmente desprotegido se ficar doente ou quiser se aposentar (IBGE, 2026a).

6.8 Serviço via aplicativos/plataformas

Como funciona na prática: O prestador utiliza uma plataforma digital para conectar-se a clientes, sendo remunerado por tarefa (corrida, entrega) via algoritmo (IBGE, 2026a).

Como deveria funcionar segundo a lei: Atualmente, a relação é tratada como autônoma, mas há intensa disputa jurídica sobre a subordinação algorítmica (BRASIL, 1943). A ausência de legislação específica deixa a modalidade em zona cinzenta entre o autônomo e o empregado (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres:

Tabela 22 Dinâmica de Plataformas. *Fonte: (IBGE, 2026a).*

Garantias do prestador	Deveres (prestador e plataforma)
Flexibilidade de horários (IBGE, 2026a)	Manutenção do veículo/ equipamento (IBGE, 2026a)
Acesso a demanda de clientes (IBGE, 2026a)	Cumprimento dos termos de uso da App (IBGE, 2026a)

A plataforma deve garantir a transparência nos pagamentos e a segurança básica do sistema de conexão (IBGE, 2026a).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) analisa a dependência econômica e a subordinação ao algoritmo para caracterizar vínculo (BRASIL, LEI 10.593/2002). Decisões judiciais têm variado entre manter a autonomia ou reconhecer a relação de emprego (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o trabalho via App, onde a pessoa é "parceira" da plataforma, mas muitas vezes depende totalmente dela para ganhar a vida (IBGE, 2026a).

6.9 Comparativo: Autônomo Legítimo vs. Vínculo Encoberto (Pejotização)

Autônomo Legítimo	Vínculo Encoberto (Fraude)
Ausência de subordinação (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Subordinação hierárquica (BRASIL, 1943)
Assume riscos do negócio (BRASIL, 1943)	Risco assumido pelo contratante (BRASIL, 1943)
Define método de trabalho (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Controle de jornada e ordens (BRASIL, 1943)
Relação civil/comercial (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Relação de emprego mascarada (BRASIL, 1943)

Figura 25 Diferenciação entre Trabalho Autônomo e Pejotização. *Fonte: (BRASIL, 1943).* O Estado distingue as modalidades principalmente pela presença de subordinação e controle do tomador.

Consequências do Encobrimento: Quando o Estado identifica a pejotização fraudulenta, as consequências são severas: 1. **Reconhecimento de Vínculo:** O contrato de PJ é anulado e substituído pelo vínculo CLT (BRASIL, 1943). 2. **Verbas Retroativas:** Pagamento de FGTS, férias + 1/3, 13º salário e aviso prévio de todo o período (BRASIL, 1943). 3. **Multas Administrativas:** Aplicação de sanções previstas no Livro V da CLT pela Auditoria-Fiscal

do Trabalho (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 10.593/2002). 4. **Responsabilidade Previdenciária:** Cobrança de todas as contribuições ao INSS não recolhidas (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Em termos simples: o ponto central desta seção esta nos números oficiais apresentados acima (BRASIL, 1943).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026a) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, LEI 10.593/2002) * (BRASIL, LEI 9.249/1995) * (BRASIL, LEI 12.690/2012) * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (BRASIL, LEI 9.608/1998) * (OLIVEIRA, 2026b)

7. PJ versus CLT: comparação objetiva

A contratação via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) impõe à empresa custos superiores devido a encargos sociais e direitos garantidos (BRASIL, 1943). O regime PJ (Pessoa Jurídica) reduz a carga tributária imediata da empresa, mas transfere a responsabilidade previdenciária e tributária para o prestador (BRASIL, LC 123/2006).

Tabela 23 Comparativo de Direitos e Custos CLT vs PJ. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 8.036/1990), (BRASIL, LEI 15.270/2025).*

Item	**CLT (Empregado)**	**PJ (Prestador)**
FGTS	8% mensal (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Não possui (BRASIL, LEI 8.036/1990)
13º Salário	Garantido (BRASIL, 1943)	Não possui (BRASIL, 1943)
Férias + 1/3	Garantido (BRASIL, 1943)	Não possui (BRASIL, 1943)
Aviso Prévio	Mínimo 30 dias p/ >12 meses (BRASIL, 1943)	Conforme contrato civil (BRASIL, 1943)
INSS	Retido em folha (BRASIL, LEI 15.270/2025)	Pago via DAS/Guia PJ (BRASIL, LC 123/2006)
Horas Extras	Remuneradas (BRASIL, 1943)	Não aplicável (BRASIL, 1943)

A "pejotização" configura fraude quando a empresa utiliza o regime PJ para mascarar a relação de emprego, mantendo subordinação, habitualidade e pessoalidade (BRASIL, LEI 8.036/1990). Em casos de fraude ou simulação, as multas podem ser duplicadas (BRASIL, LEI 8.036/1990).

A reforma tributária, via EC 132/2023 e LC 214/2025, institui o IBS e a CBS sob o princípio da neutralidade (BRASIL, EC 132/2023), (BRASIL, LC 214/2025). O cronograma de transição entre 2026 e 2033 impactará a arrecadação de bens e serviços, alterando a dinâmica de custos para MEIs e PJs (BRASIL, LC 214/2025).

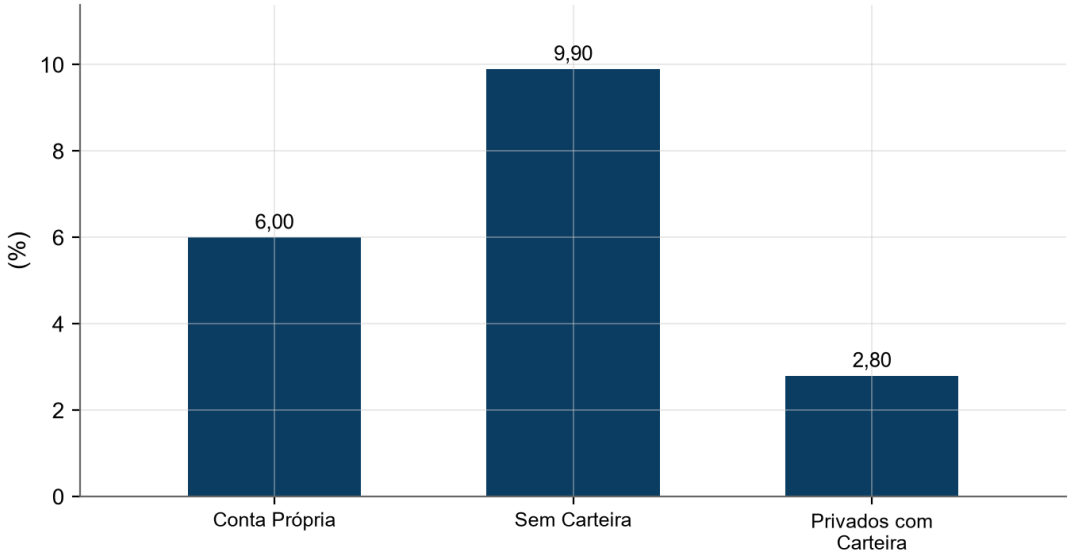


Figura 26 Crescimento Real da Renda no T1 2026 por Categoria. *Fonte: (IPEA, 2026b).* Trabalhadores sem vínculo formal apresentaram maior crescimento real de renda no início de 2026.

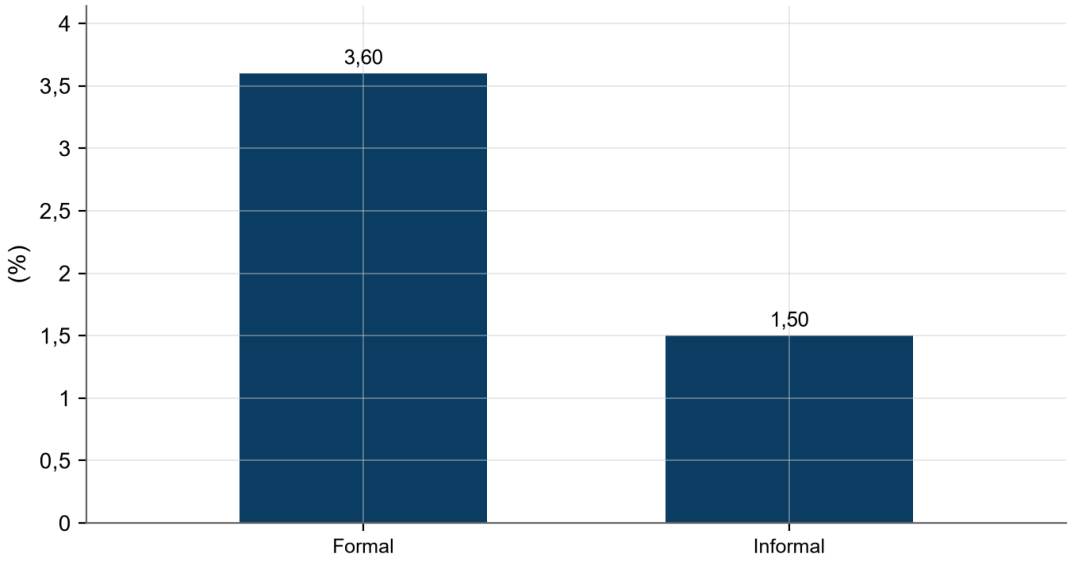


Figura 27 Expansão de Ocupados em 12 Meses. *Fonte: (IPEA, 2026b).* O emprego formal cresceu mais que o dobro do setor informal no período analisado.

A categoria "sem carteira" é heterogênea e não se confunde apenas com "conta própria" (IBGE, 2026a). Ela engloba: 1. Trabalhadores por conta própria informais (IBGE, 2026a). 2. MEIs, que possuem registro (DAS), mas não vínculo empregatício (BRASIL, LC 123/2006). 3. Empregados sem registro em carteira (IBGE, 2026a). 4. Trabalhadores familiares auxiliares (IBGE, 2026a).

A confusão entre esses termos distorce a leitura da informalidade, pois mistura quem empreende legalmente (MEI) com quem está em situação de precariedade total (IBGE, 2026a).

Com Carteira	**Sem Carteira**
Rendimento Médio: R$ 3.176,00	Rendimento Médio: R$ 2.493,00
Equivalente Anual: R$ 38.650,53	Equivalente Anual: R$ 29.916,00

Figura 28 Rendimento e Jornada: Com vs Sem Vínculo (2025). *Fonte: (BRASIL, LEI 15.270/2025).* O trabalhador com carteira possui rendimento mensal superior e um ganho anual significativamente maior devido aos encargos e benefícios.

A diferença de rendimento existe porque o trabalhador formal possui estabilidade e benefícios como 13º e FGTS (BRASIL, LEI 15.270/2025). Na prática, quem escolhe o regime PJ ou informal abdica dessas garantias em troca de, eventualmente, um valor bruto maior, embora a média da PNAD mostre que o informal ganha menos mesmo sem descontos (BRASIL, LEI 15.270/2025).

Em termos simples: o ponto central desta seção esta nos números oficiais apresentados acima (BRASIL, 1943).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (IPEA, 2026b) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 214/2025) * (BRASIL, EC 132/2023) * (BRASIL, LEI 15.270/2025) * (BRASIL, LEI 8.036/1990) * (IBGE, 2026a)

8. MEI e trabalho informal

O Microempreendedor Individual (MEI) é um regime simplificado de formalização para trabalhadores autônomos (SENADO FEDERAL, 2026k). A formalização permite a emissão de notas fiscais via portal e garante autonomia de horário (SENADO FEDERAL, 2026k). O MEI está dispensado de apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e de declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal referente ao FGTS (BRASIL, LC 123/2006).

8.1 Tributação e Vantagens do MEI

O recolhimento mensal ocorre via Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que possui custo fixo e baixo (SENADO FEDERAL, 2026k). Em janeiro de 2026, os valores do DAS são compostos por R$ 81,05 de INSS (5% do salário-mínimo de R$ 1.621,00), R$ 5,00 de ISS e R$ 1,00 de ICMS, dependendo da atividade (BRASIL, 2026a). Para transportadores autônomos de cargas, o INSS é de R$ 194,52 (12% do salário-mínimo) (BRASIL, 2026a).

A preferência pelo MEI em relação à CLT ou PJ comum deve-se à baixa burocracia e ao custo mensal previsível (SENADO FEDERAL, 2026k). Contudo, ao abrir mão do vínculo empregatício, o trabalhador perde direitos como FGTS, aviso prévio, horas extras, adicional noturno, multa rescisória e estabilidade (BRASIL, LEI 15.270/2025).

Tabela 24 Comparativo de Rendimentos Mensais e Anuais (2025). *Fonte: (BRASIL, LEI 15.270/2025).*

Categoria	**Rendimento Médio Mensal**	**Equivalente Anual (com benefícios)**
Empregado com carteira	R$ 3.176,00 (BRASIL, LEI 15.270/2025)	R$ 38.650,53 (BRASIL, LEI 15.270/2025)
Trabalhador sem carteira	R$ 2.493,00 (BRASIL, LEI 15.270/2025)	R$ 29.916,00 (BRASIL, LEI 15.270/2025)

8.2 Limites de Faturamento e Evolução

O teto de faturamento do MEI, fixado em R$ 81.000,00 desde 2016, passará por atualizações conforme o PLP 186/2026 aprovado no Senado (SENADO FEDERAL, 2026k). O projeto também amplia a contratação de empregados de um para até dois e permite o perdão de débitos com a União (SENADO FEDERAL, 2026k).

Tabela 25 Cronograma de Evolução do Teto de Faturamento MEI. *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026k).*

Ano	**Limite de Receita Bruta Anual**	**Limite Mensal (Início de Atividade)**
2016 a 2026	R$ 81.000,00 (SENADO FEDERAL, 2026k)	N/A (SENADO FEDERAL, 2026k)
2027	R$ 110.000,00 (SENADO FEDERAL, 2026k)	R$ 9.166,67 (SENADO FEDERAL, 2026k)
2028	R$ 140.000,00 (SENADO FEDERAL, 2026k)	R$ 11.666,67 (SENADO FEDERAL, 2026k)

8.3 Benefícios Previdenciários e Trabalho Informal

O MEI tem acesso a benefícios da Lei 8.213/1991, como auxílio-doença e aposentadoria, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, a menos que realize a complementação previdenciária (BRASIL, LC 123/2006) (BRASIL, LEI 8.213/1991). A inadimplência do DAS resulta na não contagem da competência para fins de carência (BRASIL, LC 123/2006).

O trabalhador informal é aquele que atua sem registro ou formalização, enfrentando riscos como a ausência de INSS e FGTS (BRASIL, LEI 15.270/2025). Programas como o Seguro Defeso protegem categorias específicas, permitindo atividade remunerada por até 120 dias no ano civil sem perder a condição de segurado especial (BRASIL, LEI 8.213/1991).

MEI Formalizado	Trabalho Informal
Contribuição mensal via DAS (BRASIL, 2026a)	Ausência de contribuição obrigatória (BRASIL, LEI 15.270/2025)
Acesso a auxílio-doença e aposentadoria (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Sem cobertura previdenciária automática (BRASIL, LEI 15.270/2025)
Emissão de Nota Fiscal (SENADO FEDERAL, 2026k)	Impossibilidade de emitir NF (SENADO FEDERAL, 2026k)
CNPJ ativo (SENADO FEDERAL, 2026k)	Inexistência de registro jurídico (SENADO FEDERAL, 2026k)

Figura 29 MEI Formalizado vs Trabalho Informal. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).* O MEI transforma a informalidade em atividade jurídica com proteção previdenciária básica.

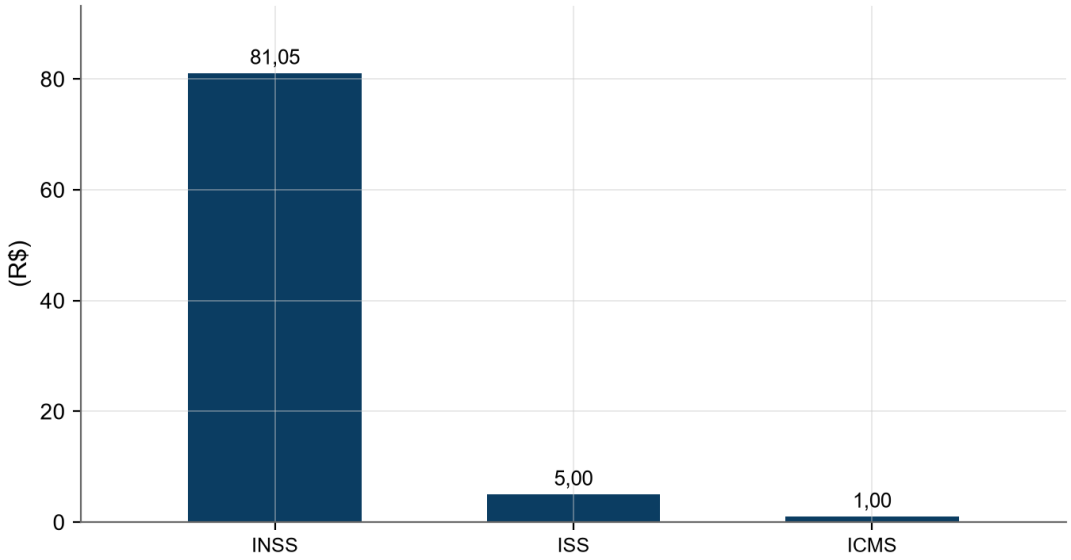


Figura 30 Composição do DAS MEI (Janeiro 2026). *Fonte: (BRASIL, 2026a).* A maior parte do custo do MEI é destinada à previdência social (INSS).

Em termos simples: O MEI é um jeito barato e fácil de sair da informalidade, pagando um valor fixo por mês (o DAS) para ter um CNPJ e direito a aposentadoria e auxílio-doença, mas sem ter os benefícios da carteira assinada, como FGTS e 13º (SENADO FEDERAL, 2026k) (BRASIL, 2026a).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LC 123/2006, 2026) * (BRASIL, 2026a, 2026) * (SENADO FEDERAL, 2026k, 2026) * (BRASIL, LEI 8.213/1991, 2026) * (BRASIL, LEI 15.270/2025, 2026)

9. Informal x formal: o que os dados oficiais dizem sobre quem ganha mais

A análise dos rendimentos médios mensais reais revela que a percepção de que o trabalho informal é financeiramente mais vantajoso não se sustenta para a maioria dos trabalhadores (IBGE, 2026d). A diferença de renda bruta entre quem possui vínculo formal e quem não possui é significativa e persistente ao longo da última década (IBGE, 2026d).

9.1 Quem ganha mais: a disparidade de rendimentos

A comparação entre o primeiro ano da série (2012) e o ano mais recente (2025) demonstra que o empregado do setor privado com carteira assinada mantém uma vantagem financeira substancial sobre o trabalhador sem carteira (IBGE, 2026d). Em 2012, o rendimento médio do trabalhador com carteira era de R$ 2.932,00, enquanto o sem carteira recebia R$ 1.803,00 (IBGE, 2026d). Em 2025, esses valores subiram para R$ 3.176,00 e R$ 2.493,00, respectivamente (IBGE, 2026d).

No ano mais recente (2025), o empregado com carteira assinada ganha, em média, R$ 683,00 a mais por mês do que o trabalhador sem carteira, o que representa uma vantagem de 27,4% (IBGE, 2026d). O gap de rendimentos permaneceu elevado durante toda a série histórica, evidenciando que a formalidade está associada a salários brutos superiores (IBGE, 2026d).

A composição da força de trabalho também mostra estabilidade nas proporções. Em 2012, os empregados do setor privado com carteira representavam 39,2% dos ocupados, número que se manteve em 38,3% em 2026 (IBGE, 2026d). Já os trabalhadores do setor privado sem carteira saltaram de 12,5% em 2012 para 13,1% em 2026 (IBGE, 2026d). É fundamental destacar que a categoria “sem carteira” não é sinônimo estrito de “informal”, pois engloba desde empregados sem registro até conta própria informal e Microempreendedores Individuais (MEIs) (IBGE, 2026d).

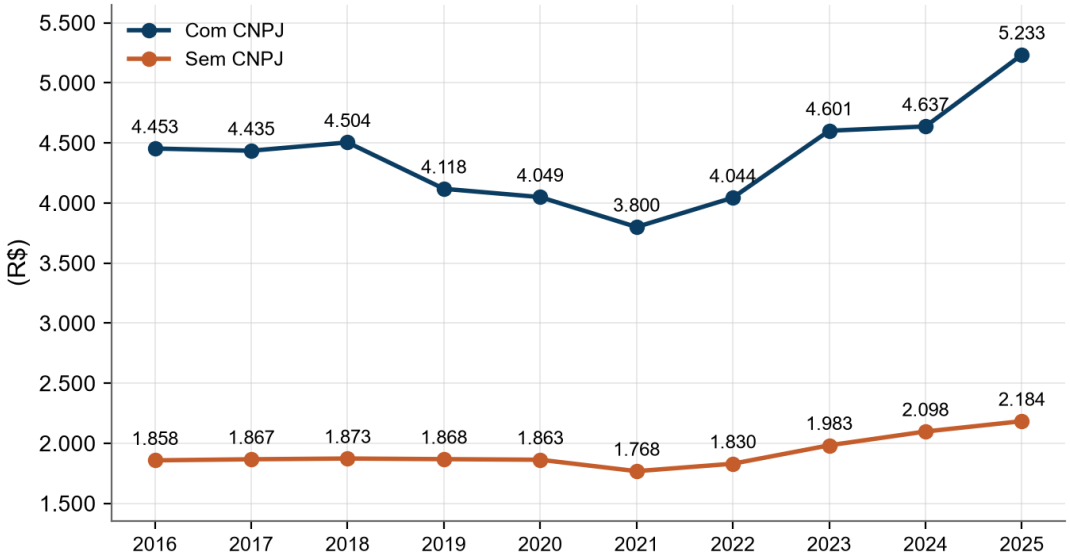


Figura 31 Rendimento Médio: Conta Própria com CNPJ vs Sem CNPJ. *Fonte: (IBGE, 2026d).* A formalização da atividade (CNPJ) está correlacionada a rendimentos significativamente superiores para quem trabalha por conta própria.

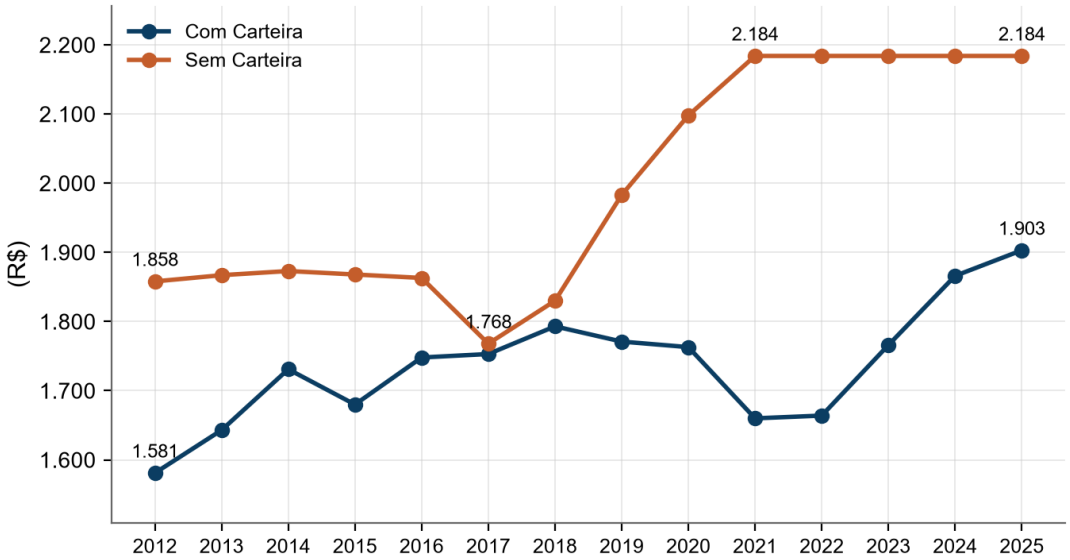


Figura 32 Rendimento Médio: Doméstico com Carteira vs Sem Carteira. *Fonte: (IBGE, 2026d).* Diferente do setor privado geral, no trabalho doméstico o rendimento médio sem carteira superou o com carteira nos anos recentes.

Tabela 26 Teste do argumento informal x formal com os dados oficiais mais recentes. *Fonte: (IBGE, 2026); (BRASIL, 2026).*

Indicador	Com carteira (CLT)	Sem carteira (informal)
Rendimento médio mensal real (2025)	R$ 3.176,00	R$ 2.493,00
Desconto de INSS	R$ 270,37	R$ 0,00
Desconto de IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita no mês	R$ 2.905,63	R$ 2.493,00
Equivalente anual (12 meses + 13º + férias + 1/3 + FGTS)	R$ 38.650,53	R$ 29.916,00
Vantagem do empregado com carteira	R$ 683,00 por mês (27,4%)	-

Tabela 27 Rendimento médio mensal real por categoria de emprego (2012 e 2025). *Fonte: (IBGE, 2026).*

Categoria de emprego	2012 (R$)	2025 (R$)
Privado com carteira	R$ 2.932,00	R$ 3.176,00
Privado sem carteira	R$ 1.803,00	R$ 2.493,00
Trabalhador doméstico	R$ 1.137,00	R$ 1.367,00
Conta própria	R$ 2.427,00	R$ 3.011,00
Conta própria com CNPJ	sem série	R$ 5.233,00
Conta própria sem CNPJ	sem série	R$ 2.184,00
Servidor público	R$ 4.597,00	R$ 5.301,00
Militar e estatutário	R$ 5.278,00	R$ 6.266,00
Empregador	R$ 8.686,00	R$ 8.639,00
Empregador com CNPJ	sem série	R$ 9.509,00
Empregador sem CNPJ	sem série	R$ 4.912,00

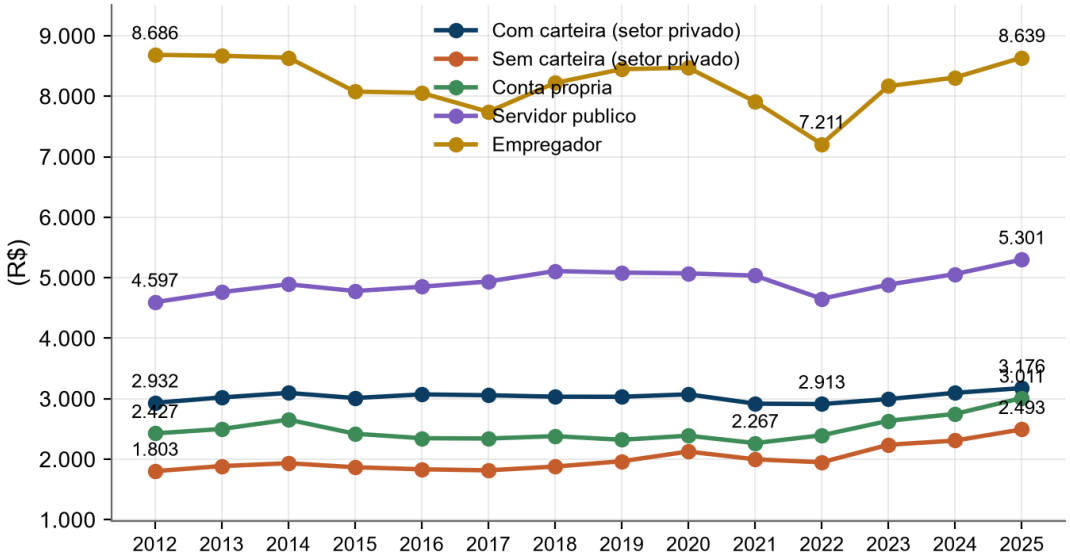


Figura 33 Rendimento médio mensal real por categoria de emprego (2012-2025). *Fonte: (IBGE, 2026).* Média anual do rendimento médio mensal real habitual do trabalho principal por posição na ocupação e categoria do emprego (tabela SIDRA 4659). O empregado com carteira recebe mais que o empregado sem carteira em toda a série.

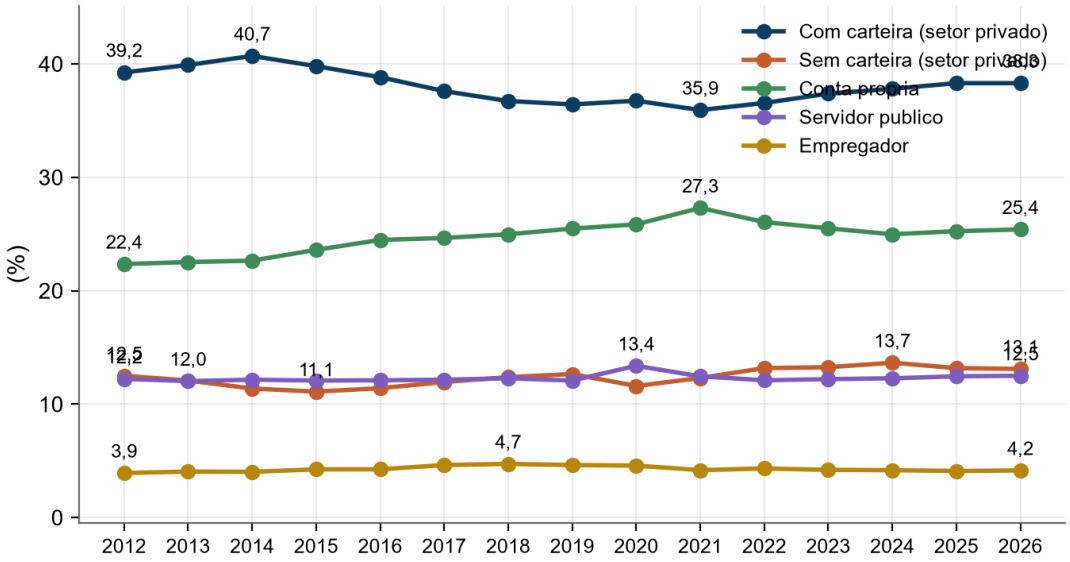


Figura 34 Participação de cada categoria de emprego no total de ocupados (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026).* Média anual da distribuição percentual das pessoas ocupadas por categoria do emprego (tabela SIDRA 4097). O trabalho sem carteira e a conta própria perderam espaço para o emprego com carteira ao longo da série.

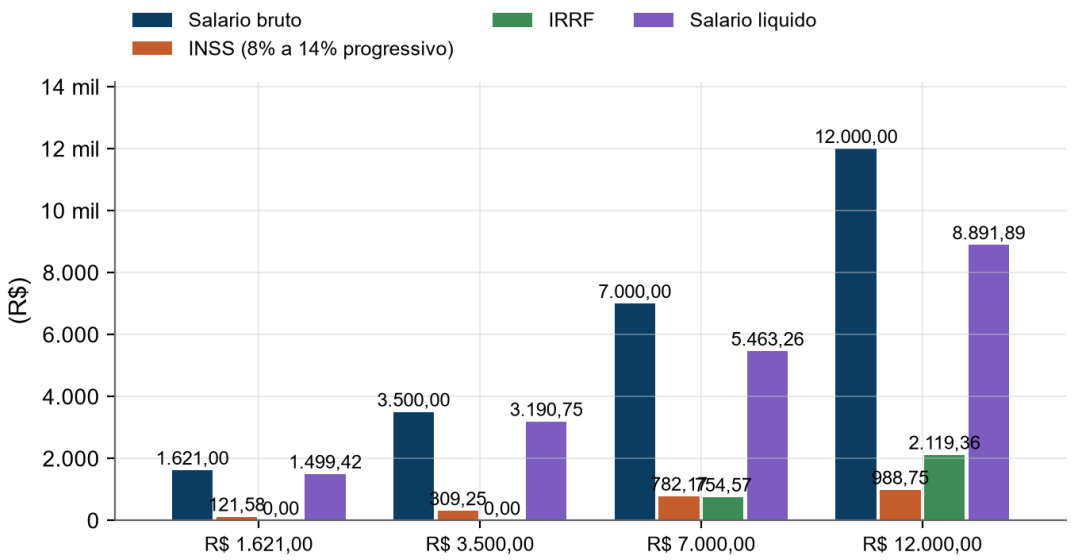


Figura 35 Para onde vai o salário bruto do empregado com carteira (2026). *Fonte: (BRASIL, 2026).* INSS pela tabela progressiva de 2026 (Portaria MPS/MF 13/2026) e IRRF pelas tabelas de 2026 da Receita Federal, já com o redutor da Lei 15.270/2025 (imposto zero até R$ 5.000,00). O desconto total cai com a renda: no salário mínimo ele fica em R$ 121,58 (7,5%).

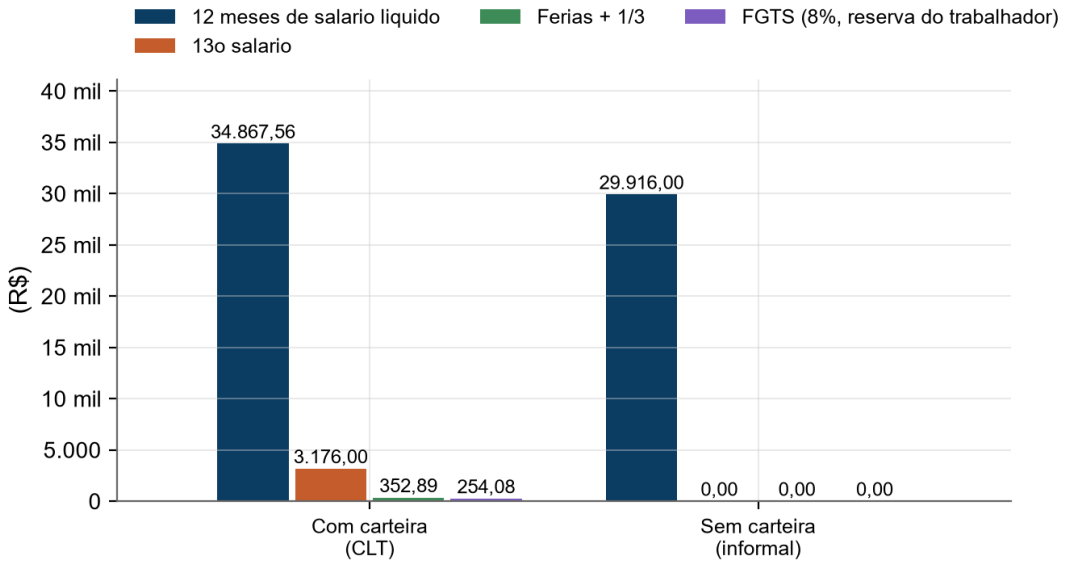


Figura 36 Renda anual equivalente: empregado com carteira x trabalhador sem carteira (2025). *Fonte: (IBGE, 2026).* Cálculo com os rendimentos médios reais de 2025 (tabela SIDRA 4659) e as tabelas de INSS e IRRF de 2026: o empregado com carteira recebe mais mesmo depois dos descontos, e ainda soma 13º, férias com 1/3 e FGTS.

Em termos simples: Quem tem carteira assinada no setor privado ganha, em média, quase 30% a mais por mês do que quem não tem (IBGE, 2026d).

9.2 O que de fato é descontado do salário formal

O argumento de que o informal "ganha mais porque não tem descontos" ignora a progressividade do sistema tributário e previdenciário de 2026 (BRASIL, LEI 15.270/2025). O desconto do INSS segue uma tabela progressiva: 7,5% até R$ 1.621,00; 9% de R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84; 12% de R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27; e 14% de R$ 4.354,28 até o teto de R$ 8.475,55 (SERASA EXPERIAN, 2026a).

Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a isenção alcança rendimentos até R$ 2.428,80 (BRASIL, LEI 15.270/2025). Além disso, o redutor da Lei 15.270/2025 garante imposto zero para rendimentos até R$ 5.000,00 (BRASIL, LEI 15.270/2025).

O impacto real desses descontos varia conforme a faixa salarial (BRASIL, LEI 15.270/2025): * **Salário Mínimo (R$ 1.621,00):** O desconto de INSS é de R$ 121,58 e o IRRF é zero, resultando em um líquido de R$ 1.499,42 (BRASIL, LEI 15.270/2025). * **Salário de R$ 3.500,00:** O desconto de INSS é de R$ 309,25 e o IRRF é zero, resultando em um líquido de R$ 3.190,75 (BRASIL, LEI 15.270/2025). * **Salário de R$ 7.000,00:** O desconto de INSS é de R$ 782,17 e o IRRF é de R$ 754,57, resultando em um líquido de R$ 5.463,26 (BRASIL, LEI 15.270/2025).

É importante ressaltar que esses valores não são "perdas". O INSS é a contribuição que constrói a previdência social do trabalhador (BRASIL, LEI 8.212/1991), enquanto o IRRF financia serviços públicos (BRASIL, LEI 15.270/2025). Além disso, o IRPF também atinge a renda do trabalhador informal; aquele que declara seus rendimentos paga imposto seguindo a mesma tabela progressiva (BRASIL, LEI 15.270/2025).

Em termos simples: Para quem ganha até R$ 5.000,00, o único desconto real é o do INSS, que garante a aposentadoria; o Imposto de Renda é zero para essa faixa (BRASIL, LEI 15.270/2025).

9.3 O que o trabalhador informal deixa de receber

A ausência de vínculo formal implica a renúncia a um pacote de benefícios e proteções garantidos pela CLT e pela legislação previdenciária (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 8.212/1991). O trabalhador informal deixa de ter:

1. **FGTS:** Depósito mensal de 8% sobre o salário (BRASIL, 1943).
2. **13º Salário:** Gratificação natalina equivalente a 1/12 do salário por mês trabalhado (BRASIL, 1943).

3. **Férias:** Descanso anual remunerado com acréscimo de 1/3 constitucional (BRASIL, 1943).
4. **Segurança Jurídica:** Aviso prévio e estabilidades provisórias (BRASIL, 1943).
5. **Proteção Social:** Seguro-desemprego em caso de perda do posto de trabalho (BRASIL, 1943).
6. **Previdência:** O informal não possui recolhimento automático. Embora possa contribuir como contribuinte individual, ele perde o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e depende de recolhimentos manuais para acessar benefícios (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Sem a cobertura coletiva do vínculo formal, o trabalhador informal assume sozinho os custos de sua saúde e a reserva para a velhice, pagando por esses serviços no mercado privado ou dependendo exclusivamente da assistência social (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Em termos simples: O informal "economiza" no desconto mensal, mas perde o 13º, as férias pagas, o fundo de garantia (FGTS) e o seguro-desemprego (BRASIL, 1943).

9.4 Conclusão: O argumento "informal paga mais" se sustenta?

Os dados oficiais demonstram que o argumento de que "vale mais a pena trabalhar informal" **não se sustenta** para o trabalhador médio (IBGE, 2026d); (BRASIL, LEI 15.270/2025).

Ao analisar a conta completa com base nos rendimentos médios de 2025, a diferença é clara: * **Empregado com carteira:** Recebe R$ 3.176,00 brutos (IBGE, 2026d). Após o desconto de INSS de R$ 270,37 e IRRF de R$ 0,00, o líquido mensal é de R$ 2.905,63 (BRASIL, LEI 15.270/2025). Somando-se o 13º, as férias com 1/3 e o FGTS, o pacote anual equivalente é de **R$ 38.650,53** (BRASIL, LEI 15.270/2025). * **Empregado sem carteira:** Recebe R$ 2.493,00 mensais (IBGE, 2026d). Como não possui 13º, férias remuneradas nem FGTS, seu pacote anual equivalente é de **R$ 29.916,00** (BRASIL, LEI 15.270/2025).

A vantagem financeira do trabalho formal é, portanto, de R$ 8.734,53 por ano para o trabalhador médio (BRASIL, LEI 15.270/2025).

A inversão dessa lógica ocorre apenas em casos específicos: 1. **Alta Qualificação e Autonomia:** Empregadores ou conta própria com CNPJ, que possuem rendimentos médios muito superiores (R$ 8.639,00 e R$ 5.233,00, respectivamente) (IBGE, 2026d). 2. **Necessidade de Flexibilidade:** Quando a autonomia de horários compensa a perda de renda e benefícios. 3. **Subocupação:** Quando o trabalhador aceita trabalhar mais horas por menos renda devido à falta de opções no mercado.

A vantagem real do trabalho informal reside na **imediatez do recebimento** e na **flexibilidade**, mas não na renda média ou no ganho financeiro total (IBGE, 2026d); (BRASIL, LEI 15.270/2025).

Em termos simples: No final do ano, quem tem carteira ganha muito mais por causa do 13º, férias e FGTS, mesmo com os descontos do INSS (BRASIL, LEI 15.270/2025).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026d) * (BRASIL, LEI 15.270/2025) * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (SERASA EXPERIAN, 2026a) * (BRASIL, 1943)

10. Cesta básica e poder de compra nas cinco Grandes Regiões

A análise do custo de vida regional no Brasil baseia-se no monitoramento dos preços de alimentos essenciais e na projeção do orçamento necessário para a manutenção de uma família (DIEESE, 2026a). O custo da cesta básica varia significativamente entre as regiões, impactando diretamente o poder de compra do trabalhador (DIEESE, 2026c).

10.1 Metodologia de Cálculo Regional

O cálculo dos custos regionais apresentados nesta seção segue a lógica da Pesquisa Nacional da Cesta Básica do DIEESE/Conab, que mede o custo dos alimentos nas capitais brasileiras (DIEESE, 2026a). Para a composição dos dados regionais, a cesta média de cada região é obtida através da média aritmética simples dos valores registrados nas capitais acompanhadas em cada localidade (DIEESE, 2026a).

O Salário Mínimo Necessário (SMN) regional é derivado da aplicação da metodologia do DIEESE sobre a média regional (DIEESE, 2026d). O cálculo consiste em multiplicar o valor da cesta média da região por 3, considerando a alimentação de uma família de quatro pessoas (DIEESE, 2026d). Esse resultado é então dividido por 0,3571, que representa a participação de 35,71% dos gastos com alimentação no orçamento total de famílias de baixa renda, conforme a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) (DIEESE, 2026d).

É fundamental ressaltar que os números consolidados por região são de elaboração própria para fins de análise, não constituindo números oficiais publicados pelo DIEESE (DIEESE, 2026a). Além disso, a série histórica apresenta quebras de comparabilidade, pois o DIEESE alterou a composição dos produtos da cesta e a lista de capitais monitoradas ao longo do tempo, transitando de 17 capitais na maior parte da série para 27 capitais nos boletins mais recentes (DIEESE, 2026a).

Tabela 28 Cesta básica, salário necessário e renda por Grande Região. *Fonte: (DIEESE, 2026); (IPEA, 2026).*

Grande Região	Cesta básica média (R$)	Salário mínimo necessário (R$)	Rendimento médio real (R$)	Capitais
Norte	707,12	5.940,52	R$ 2.834,50 (2026)	7

Grande Região	Cesta básica média (R$)	Salário mínimo necessário (R$)	Rendimento médio real (R$)	Capitais
Nordeste	664,94	5.586,16	R$ 2.549,00 (2026)	9
Sudeste	867,03	7.283,88	R$ 4.043,00 (2026)	4
Sul	882,23	7.411,65	R$ 4.134,50 (2026)	3
Centro-Oeste	819,90	6.887,97	R$ 4.288,00 (2026)	4

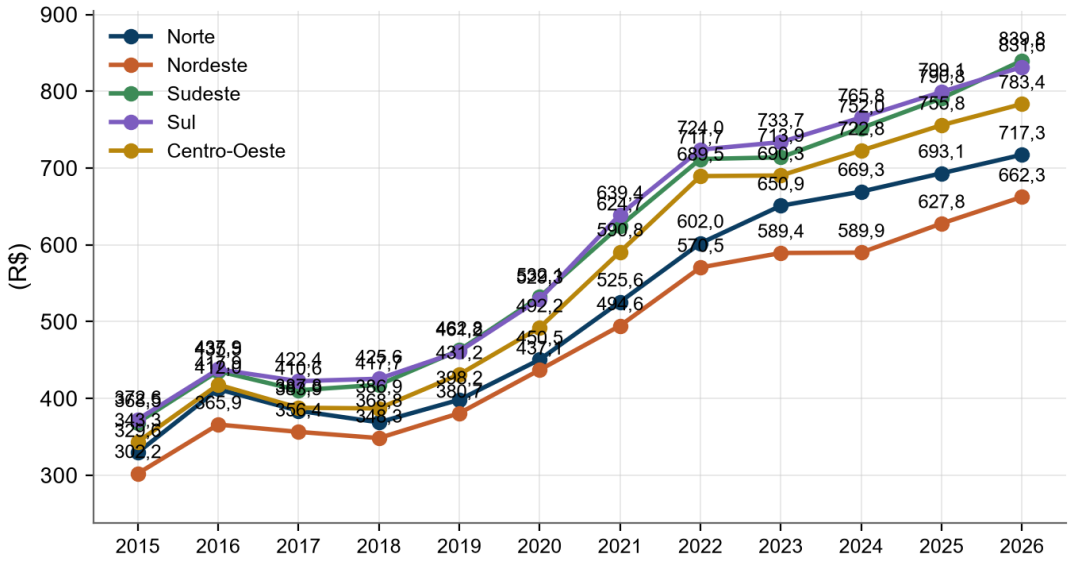


Figura 37 Cesta básica média por Grande Região (2015-2026). *Fonte: (DIEESE, 2026).* Elaboração própria: média do custo da cesta básica nas capitais de cada região (base fixa: Norte: Belem; Nordeste: Aracaju, Fortaleza, Joao Pessoa, Natal, Recife, Salvador; Sudeste: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitoria; Sul: Curitiba, Florianopolis, Porto Alegre; Centro-Oeste: Brasilia, Campo Grande, Goiania). O DIEESE mudou a composição da cesta e a lista de capitais acompanhadas ao longo do período, portanto a série indica tendência, não valores estritamente comparaveis ano a ano.

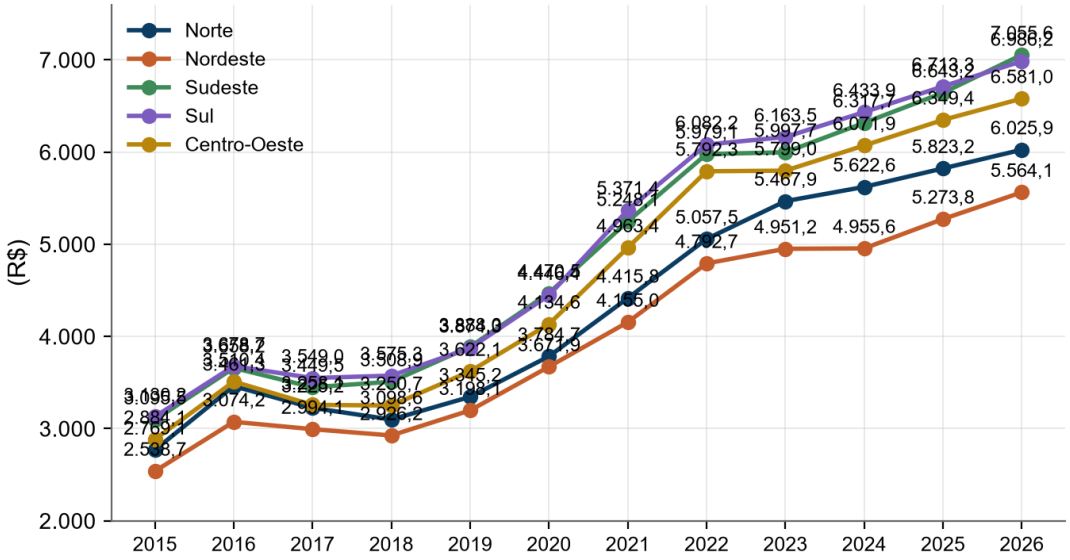


Figura 38 Salário mínimo necessário por Grande Região (2015-2026). *Fonte: (DIEESE, 2026).* Elaboração própria: cesta média da região x 3 (família de quatro pessoas) / 35,71% (participação da alimentação na cesta, POF), metodologia do DIEESE aplicada a média regional. Valor necessário para cobrir a cesta constitucional, não salário pago.

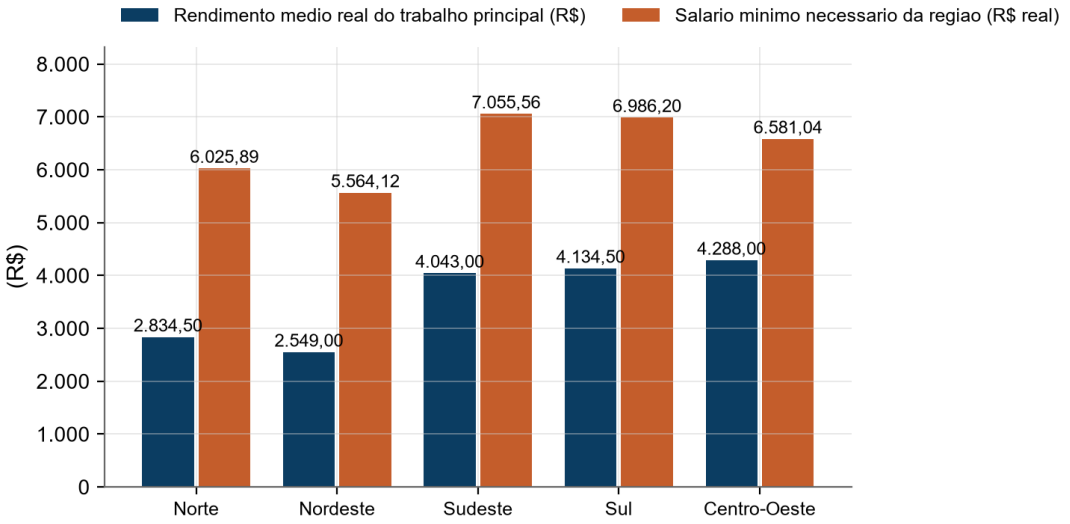


Figura 39 Rendimento médio real da região x salário mínimo necessário da região (valores reais). *Fonte: (IPEA, 2026); (DIEESE, 2026).* Rendimento médio real por região (Ipea, PNAD Continua) confrontado com o salário mínimo necessário regional, deflacionado pelo IPCA para o mesmo ano de referência. A barra menor indica renda que não alcanca o custo de vida regional.

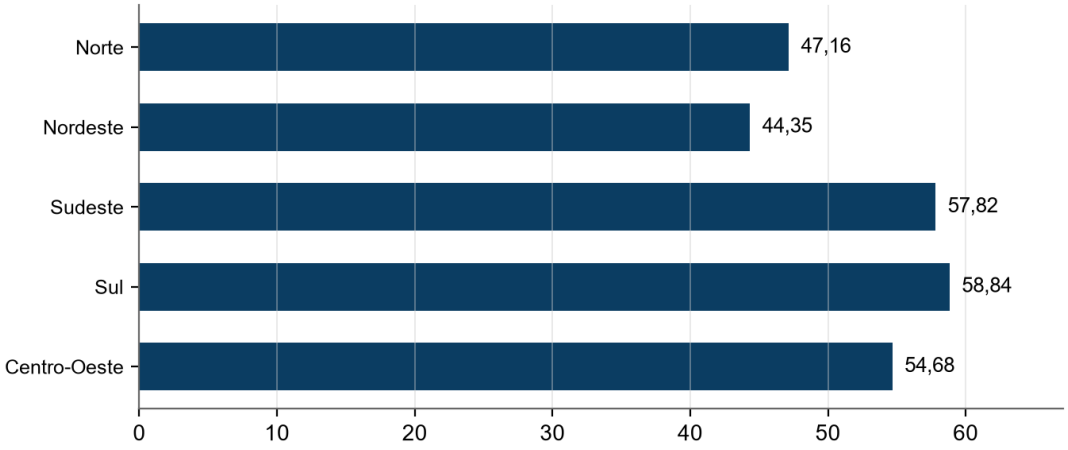


Figura 40 Percentual do salário mínimo consumido pela cesta básica por região. *Fonte: (DIEESE, 2026).* Média regional do percentual do salário mínimo liquido apurado pelo DIEESE em 2026-09; percentual maior significa cesta mais cara em relação ao piso salarial.

Em termos simples: Para saber quanto custa viver em cada região, pegamos a média do preço da comida nas capitais. Para chegar ao "salário ideal", multiplicamos esse valor para alimentar 4 pessoas e somamos os outros gastos (aluguel, luz, saúde), baseando-se em pesquisas de orçamento familiar (DIEESE, 2026d).

10.2 Comparativo de Custos Regionais

A distribuição dos custos de alimentação e do salário mínimo necessário revela disparidades geográficas acentuadas (DIEESE, 2026a). Em setembro de 2026, a Região Sul apresentou a cesta básica média mais cara, com R$ 882,23, seguida pelo Sudeste, com R$ 867,03 (DIEESE, 2026a). A Região Nordeste registrou a cesta média mais barata, no valor de R$ 664,94 (DIEESE, 2026a).

O Salário Mínimo Necessário regional acompanha essa tendência de preços. No Sul, o valor necessário para a subsistência familiar é de R$ 7.411,65, enquanto no Nordeste esse valor é de R$ 5.586,16 (DIEESE, 2026a). Quando comparados ao salário mínimo nominal de R$ 1.621,00, observa-se que o SMN do Sul equivale a aproximadamente 4,57 vezes o piso nacional, enquanto no Nordeste equivale a 3,44 vezes (DIEESE, 2026a); (DIEESE, 2026b).

As diferenças de preços não estão vinculadas exclusivamente ao nível de renda local, mas sim a fatores de precificação regional (DIEESE, 2026a). Isso explica por que as cestas do Sul e Sudeste são mais caras que a do Nordeste, mesmo nessas regiões havendo rendimentos médios superiores (DIEESE, 2026a).

Tabela 29 Extremos de custo da cesta básica por capital (Setembro/2026). *Fonte: (DIEESE, 2026a).*

Região	Capital Mais Cara (R$)	Capital Mais Barata (R$)	SMN Regional (R$)
Norte	R$ 752,68 (DIEESE, 2026a)	R$ 676,18 (DIEESE, 2026a)	R$ 5.940,52 (DIEESE, 2026a)
Nordeste	R$ 779,96 (DIEESE, 2026a)	R$ 587,76 (DIEESE, 2026a)	R$ 5.586,16 (DIEESE, 2026a)
Sudeste	R$ 922,51 (DIEESE, 2026a)	R$ 802,99 (DIEESE, 2026a)	R$ 7.283,88 (DIEESE, 2026a)
Sul	R$ 915,62 (DIEESE, 2026a)	R$ 841,93 (DIEESE, 2026a)	R$ 7.411,65 (DIEESE, 2026a)
Centro-Oeste	R$ 891,24 (DIEESE, 2026a)	R$ 773,78 (DIEESE, 2026a)	R$ 6.887,97 (DIEESE, 2026a)

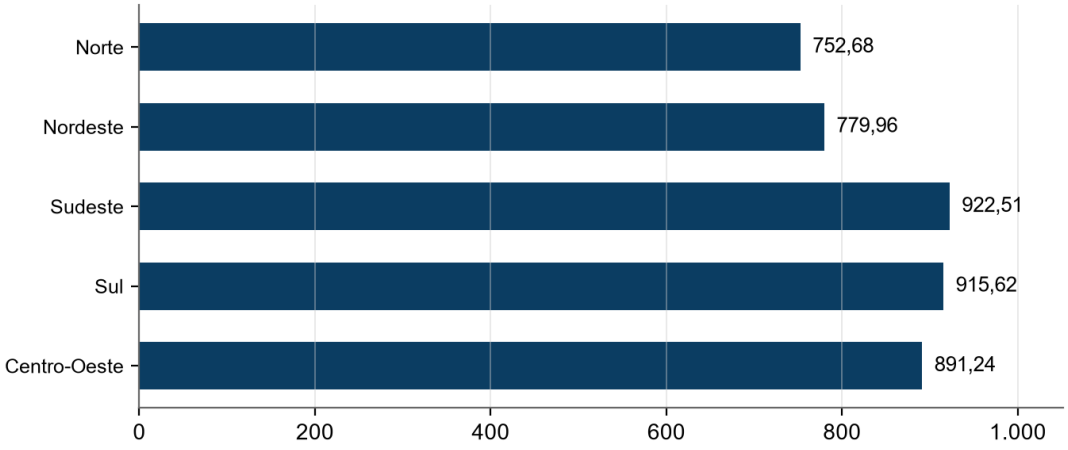


Figura 41 Custo da Cesta Básica: Capitais Mais Caras e Mais Baratas por Região (Set/2026). *Fonte: (DIEESE, 2026a).* O Sudeste possui a capital com a cesta mais cara (São Paulo) e o Nordeste a capital com a cesta mais barata (Aracaju).

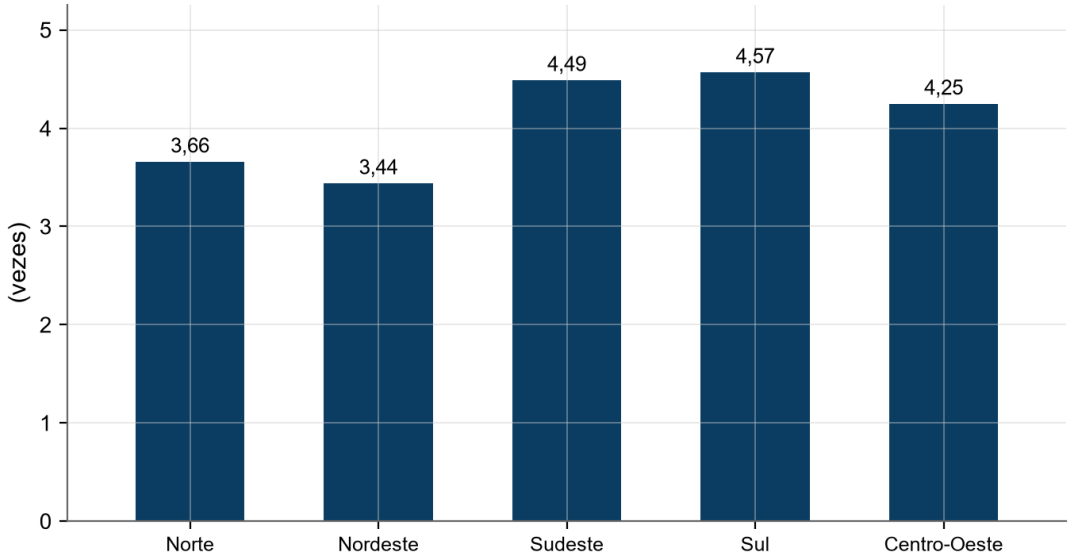


Figura 42 Múltiplos do Salário Mínimo Nominal (R$ 1.621) para atingir o SMN Regional.
Fonte: (DIEESE, 2026a). O trabalhador do Sul precisaria de mais de 4,5 salários mínimos para cobrir as despesas básicas familiares.

Em termos simples: O Sul e o Sudeste são as regiões onde a comida é mais cara. No Sul, por exemplo, o salário mínimo necessário para sustentar a família é quase 4,6 vezes maior do que o salário mínimo que o governo paga (DIEESE, 2026a).

10.3 Poder de Compra e Defasagem de Renda

A análise do poder de compra confronta o Salário Mínimo Necessário (SMN) regional com o rendimento médio real do trabalho principal em cada região (IPEA, 2026a). O SMN não contempla apenas a cesta de alimentos, mas inclui moradia, saúde, educação, transporte, lazer e previdência (DIEESE, 2026d).

No Norte, a base fixa da série histórica foi Belém, pois o DIEESE deixou de acompanhar Manaus na série de 17 capitais (DIEESE, 2026a). Contudo, o boletim mais recente, que expandiu a amostra para 27 capitais, traz a média regional completa de R$ 707,12 para a cesta e R$ 5.940,52 para o SMN (DIEESE, 2026a).

A defasagem entre a renda média real e o SMN é generalizada em todas as regiões. O brasileiro médio não consegue cobrir a cesta básica e as demais despesas essenciais de sua própria região com o rendimento médio do trabalho principal (IPEA, 2026a); (DIEESE, 2026a). A defasagem é mais crítica nas regiões onde o custo de vida é mais elevado e a renda não acompanha a inflação dos alimentos (DIEESE, 2026c).

O percentual do salário mínimo consumido apenas pela cesta de alimentos varia por região (DIEESE, 2026c). Em capitais como Curitiba, o trabalhador compromete 56,15% da renda líquida apenas com a cesta (DIEESE, 2026c), enquanto em Aracaju esse comprometimento é de 39,20% (DIEESE, 2026c).

Em termos simples: Mesmo quem ganha a média de salário da sua região não consegue pagar tudo o que é básico (comida, aluguel, saúde). Em Curitiba, metade do salário líquido vai só para a comida, sobrando quase nada para o resto (DIEESE, 2026c).

10.4 Considerações sobre o Custo de Vida

É imperativo diferenciar a "Cesta Básica de Alimentos" do "Salário Mínimo Necessário" (DIEESE, 2026d). A cesta de alimentos é apenas uma fração do custo de vida (DIEESE, 2026d). Itens como moradia, saúde, educação, transporte e lazer são integrados no cálculo do SMN, mas não estão presentes no valor da cesta de alimentos (DIEESE, 2026d).

A análise do tempo de trabalho também evidência a perda de poder de compra (DIEESE, 2026c). Em setembro de 2026, o tempo médio necessário para adquirir a cesta básica nas 27 capitais foi de 102 horas e 11 minutos (DIEESE, 2026c). Esse valor é superior ao registrado em agosto de 2026 (98 horas e 37 minutos) e em setembro de 2025 (99 horas e 53 minutos), indicando que o trabalhador precisa dedicar mais horas de sua jornada para comprar a mesma quantidade de alimentos (DIEESE, 2026c).

Em termos simples: Não confunda o preço da cesta com o custo de vida. A cesta é só a comida; o salário necessário inclui tudo, como aluguel e remédios. Além disso, o trabalhador está gastando mais horas de trabalho para comprar a mesma comida de um ano atrás (DIEESE, 2026c).

Fontes consultadas: * (DIEESE, 2026a) * (DIEESE, 2026b) * (DIEESE, 2026c) * (DIEESE, 2026d) * (IPEA, 2026a)

11. Previdência e tributos do trabalhador

A organização da seguridade social brasileira define diferentes formas de contribuição previdenciária conforme o vínculo do trabalhador (BRASIL, LEI 8.212/1991). Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, a contribuição é calculada sobre o salário-de-contribuição mensal de forma não cumulativa (BRASIL, LEI 8.212/1991).

No caso do emprego doméstico, o recolhimento é feito via documento único, abrangendo a contribuição do empregado (entre 8% e 11%), a contribuição patronal de 8%, o seguro contra acidentes de trabalho (0,8%), o FGTS (8%) e a antecipação indenizatória (3,2%) (BRASIL, LC 150/2015).

Para os contribuintes individuais, como empresários e trabalhadores autônomos, a alíquota geral de contribuição é de 20% sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991). O Microempreendedor Individual (MEI) possui regime diferenciado, sendo dispensado de apresentar a Rais e de declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão de Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS (BRASIL, LC 123/2006).

Tabela 30 Alíquotas de contribuição previdenciária (Empregado). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Salário-de-contribuição	**Alíquota (%)**	**Fonte**
Até R$ 324,45	8,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 324,46 até R$ 540,75	9,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 540,76 até R$ 1.081,50	11,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)

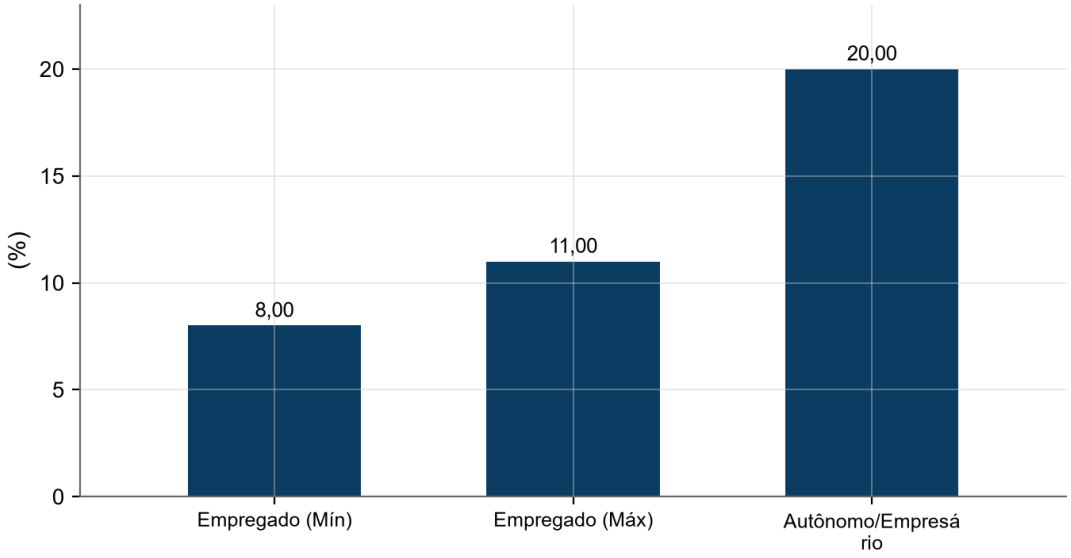


Figura 43 Alíquotas de Contribuição por Categoria. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).* A alíquota para autônomos e empresários é significativamente superior à do trabalhador CLT.

A carência para aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial seguiu uma progressão anual de meses de contribuição exigidos desde 1991 (BRASIL, LEI 8.213/1991). O patamar de 180 meses de contribuição foi atingido em 2012 e permanece como referência (BRASIL, LEI 8.213/1991).

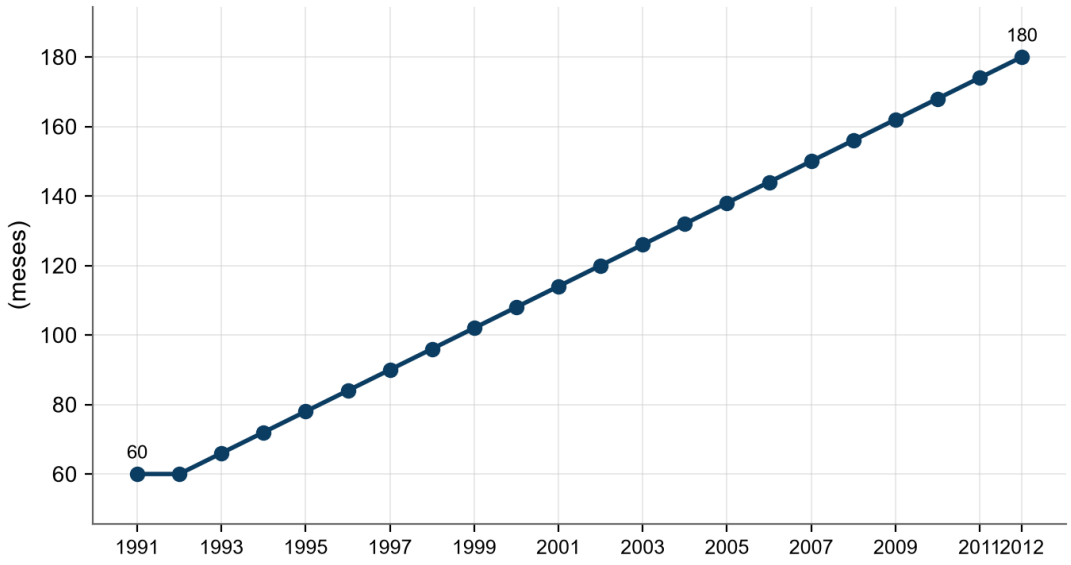


Figura 44 Evolução da Carência do INSS (1991-2012). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).* A carência exigida cresceu linearmente até estabilizar em 180 meses a partir de 2012.

A Reforma da Previdência (EC 103/2019) estabeleceu que a aposentadoria concedida com tempo de contribuição de cargo, emprego ou função pública acarreta o rompimento do vínculo que gerou esse tempo (BRASIL, EC 103/2019).

No âmbito tributário, a Reforma Tributária instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre Estados, Municípios e Distrito Federal, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União (BRASIL, LC 214/2025). Ambos são regidos pelo princípio da neutralidade para evitar distorções no consumo e na organização econômica (BRASIL, LC 214/2025).

A comparação entre rendimentos reais de 2025 demonstra que o empregado com carteira possui rendimento médio de R$ 3.176,00, enquanto o trabalhador sem carteira recebe R$ 2.493,00 (BRASIL, LEI 15.270/2025). Embora o informal não sofra retenção de INSS, ele deixa de receber 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS (BRASIL, LEI 15.270/2025).

Em termos simples: O trabalhador com carteira tem descontos mensais no salário para o INSS, mas garante direitos como FGTS e 13º, enquanto o autônomo paga uma porcentagem maior (20%) por conta própria para ter a aposentadoria (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LEI 8.212/1991, 2026) * (BRASIL, LEI 8.213/1991, 2026) * (BRASIL, EC 103/2019, 2026) * (BRASIL, LC 214/2025, 2026) * (BRASIL, LC 123/2006, 2026) * (BRASIL, LC 150/2015, 2026) * (BRASIL, LEI 15.270/2025, 2026)

12. Trabalho por plataformas digitais

O trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil abrange a utilização de aplicativos para a obtenção de clientes e prestação de serviços (IBGE, 2026b). Em 2025, aproximadamente 2 milhões de pessoas utilizaram essas ferramentas como principal fonte de renda, o que representa 1,9% do total de ocupados no país (IBGE, 2026g).

As atividades dividem-se em quatro categorias principais: transporte particular de passageiros (exclusive táxi), com 704 mil pessoas; entrega de comida e produtos, com 589 mil pessoas; aplicativos de táxi, com 207 mil pessoas; e prestação de serviços gerais ou profissionais, com 197 mil pessoas (IBGE, 2026b).

O perfil sociodemográfico revela que a força de trabalho é majoritariamente masculina, com 51,2% de homens e 48,8% de mulheres (IBGE, 2026b). Quanto à escolaridade, 61,3% possuem nível médio completo ou superior incompleto (IBGE, 2026b). A categoria de emprego predominante é a de conta própria, abrangendo 77,1% dos trabalhadores (IBGE, 2026b).

A dependência em relação às plataformas varia conforme a atividade. No transporte particular de passageiros, 97,3% dos trabalhadores afirmam que o valor a ser recebido por tarefa é determinado pelo aplicativo (IBGE, 2026b). Para entregadores, esse índice é de 84,3%, enquanto para taxistas é de 79,9% (IBGE, 2026b). Já nos serviços gerais ou profissionais, a dependência é menor, com apenas 31,9% (IBGE, 2026b).

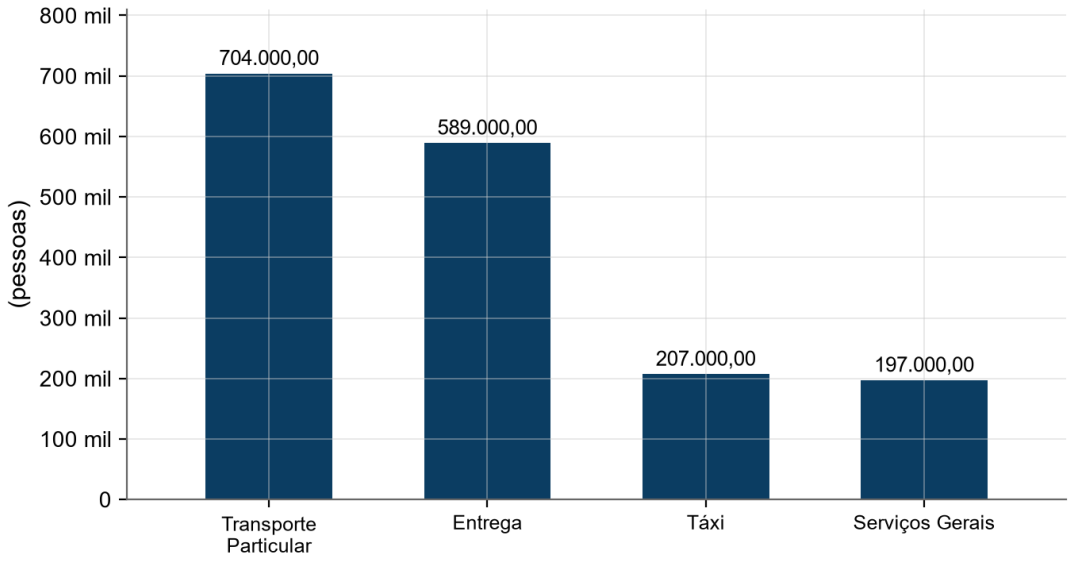


Figura 45 Volume de Trabalhadores por Tipo de Aplicativo. *Fonte: (IBGE, 2026b).* O transporte particular de passageiros é a atividade plataformizada mais comum no Brasil.

A jornada de trabalho é influenciada por mecanismos de controle. No transporte particular, 63,2% relatam influência via incentivos e bônus, e 42,3% por ameaças de punições ou bloqueios (IBGE, 2026b). Apesar disso, 83,8% desses profissionais afirmam ter autonomia para escolher dias e horários (IBGE, 2026b).

Tabela 31 Ciclo de dependência no trabalho plataformizado. *Fonte: (IBGE, 2026b).*

Etapa do Ciclo	**Nível de Dependência (Transporte Particular)**	**Nível de Dependência (Serviços Gerais)**
1. Definição do Valor	97,3% (IBGE, 2026b)	31,9% (IBGE, 2026b)
2. Escolha do Cliente	87,2% (IBGE, 2026b)	35,8% (IBGE, 2026b)
3. Prazo da Tarefa	67,5% (IBGE, 2026b)	27,8% (IBGE, 2026b)
4. Forma de Pagamento	82,9% (IBGE, 2026b)	28,8% (IBGE, 2026b)

No aspecto previdenciário, a contribuição é reduzida. Apenas 22,3% dos plataformizados contribuem para institutos de previdência, contra 39,8% dos não plataformizados (IBGE, 2026b). O rendimento médio mensal real dos trabalhadores por plataforma é de R$ 1.784,00, valor inferior aos R$ 2.210,00 recebidos por quem não utiliza essas ferramentas (IBGE, 2026b).

Em termos simples: O trabalho por app no Brasil é feito principalmente por homens e pessoas que trabalham por conta própria, especialmente motoristas e entregadores (IBGE, 2026b). Embora haja flexibilidade de horário, a plataforma é quem manda no preço e em quem o trabalhador deve atender, e a maioria não paga a previdência (IBGE, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026b) * (IBGE, 2026g)

13. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026

O cenário legislativo de 2026 é marcado por intensas discussões sobre a jornada de trabalho e a regulação de novas modalidades contratuais (G1, 2026e). O Congresso Nacional processa propostas que variam entre a ampliação de direitos sociais e a flexibilização de vínculos para a economia digital (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022).

Tabela 32 Principais proposições em tramitação. *Fonte: (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025), (SENADO FEDERAL, 2026f), (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022), (SENADO FEDERAL, 2026k).*

Proposição	**Ementa Resumida**	**Situação**	**Apoio**	**Prejudicado (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)**
PL 2911/2025	Obrigatoriedade de pontos de apoio para trabalhadores de apps (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Em tramitação (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Trabalhadores de entrega e transporte (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Plataformas digitais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)
REQ 00044/2026	Audiência pública sobre regulação e segurança no trabalho por apps (SENADO FEDERAL, 2026f)	Requerimento de audiência (SENADO FEDERAL, 2026f)	Reguladores e trabalhadores (SENADO FEDERAL, 2026f)	Setores que preferem a desregulamentação (SENADO FEDERAL, 2026f)

Proposição	**Ementa Resumida**	**Situação**	**Apoio**	**Prejudicado (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)**
PL 2768/2022	Organização e operação de plataformas digitais no Brasil (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Em tramitação (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Estado e usuários (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Operadoras de plataformas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)
PLP 186/2026	Aumento do teto para MEI e perdão de dívidas (SENADO FEDERAL, 2026k)	Aprovado no Senado / Para sanção (SENADO FEDERAL, 2026k)	Microempreendedores Individuais (SENADO FEDERAL, 2026k)	Arrecadação tributária imediata (SENADO FEDERAL, 2026k)

13.1 Cenário Pós-Aprovação: Fim da Escala 6x1 e Redução da Jornada

A promulgação da Emenda Constitucional que extingue a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas altera a estrutura de descanso e trabalho no Brasil (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). A medida garante dois dias de folga remunerada por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos (G1, 2026e).

A implementação ocorre de forma progressiva para mitigar impactos econômicos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). Em dois meses após a promulgação, os dois dias de descanso semanal já passam a valer, e a carga horária para trabalhadores CLT é reduzida para 42 horas semanais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). O prazo final para a consolidação da jornada de 40 horas semanais é de 14 meses após a promulgação (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Quanto à operacionalização, a jornada diária será de até oito horas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). Existe a possibilidade de compensação de horários e redução adicional da jornada via acordo ou convenção coletiva (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). Durante o primeiro ano de transição, acordos coletivos podem ampliar a duração diária além de 8 horas para viabilizar a carga de 42 horas, desde que respeitados os dois dias de repouso (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Um ponto central da norma é a proibição de redução salarial em decorrência da diminuição da jornada (G1, 2026e). A proporcionalidade salarial foi mantida, impedindo que a redução de horas resulte em perda de rendimentos para o trabalhador (G1, 2026e).

Tabela 33 Tramitação da PEC do Fim da Escala 6x1. *Fonte: (G1, 2026e), (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).*

Etapa	**Ação**	**Detalhe (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/ 2025)**
1	Aprovação no Senado	Aprovada por 75 votos a favor e 1 contrário em dois turnos (G1, 2026e)
2	Aprovação na Câmara	Aprovada em dois turnos com jornada máxima de 40 horas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
3	Promulgação	Ato final para entrada em vigor da Emenda Constitucional (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
4	Transição (2 meses)	Implementação de 2 folgas semanais e jornada de 42 horas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)

Etapa	Ação	Detalhe (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/ 2025)
5	Consolidação (14 meses)	Implementação definitiva da jornada de 40 horas semanais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)

13.2 Atuação do STF em 2026

O Supremo Tribunal Federal (STF) desempenha papel crucial na definição da legalidade de modelos de contratação. Em junho de 2026, o ministro Gilmar Mendes retirou a suspensão de processos sobre "pejotização" na primeira instância e nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) (STF, 2026c).

Na prática, essa decisão permite que denúncias e ações trabalhistas que discutem a licitude da contratação de autônomos ou PJs voltem a tramitar nas instâncias ordinárias (STF, 2026b). O objetivo é evitar o represamento de processos em fase de instrução e produção de provas (STF, 2026b). Contudo, a suspensão retorna após o julgamento nos TRTs, permanecendo os casos travados até que o STF fixe a tese vinculante definitiva sobre a matéria (STF, 2026b).

No Plenário de outubro de 2026, a pauta inclui a discussão sobre as regras para o fretamento de ônibus por aplicativo (STF, 2026a). O julgamento impacta a definição de vínculos e a regulação do transporte privado via plataformas, afetando empresas de fretamento e motoristas (STF, 2026a).

13.3 Flexibilização do Trabalho no Legislativo e Judiciário

Há uma tensão evidente entre as propostas de flexibilização do Legislativo e as decisões de regulação do Judiciário. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)

No campo Legislativo, as proposições dividem-se em dois eixos: (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)

1. **Flexibilização:** Destacam-se medidas que ampliam a autonomia contratual e reduzem encargos, como o PLP 186/2026, que aumenta o teto do MEI e perdoa dívidas, facilitando a manutenção de modelos de autoemprego (SENADO FEDERAL, 2026k).

2. **Reforço e Regulação:** Incluem-se a PEC do fim da escala 6x1, que reduz a jornada para 40 horas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b), e a discussão sobre a Convenção 193 da OIT, que visa estabelecer direitos mínimos para trabalhadores de plataformas digitais (MIGALHAS, 2026d).

No campo Judiciário, o STF e o TST lidam com a materialidade do vínculo empregatício. Enquanto o Legislativo propõe a expansão do MEI (SENADO FEDERAL, 2026k), o STF permite que a Justiça do Trabalho continue instruindo processos de pejotização para verificar se há fraude na contratação de PJs (STF, 2026b).

Essa divergência gera insegurança jurídica: empresas adotam modelos flexíveis baseados em tendências legislativas, mas enfrentam riscos de condenações nos TRTs caso a subordinação seja comprovada na instrução processual (STF, 2026b).

Eixo de Reforço/Regulação	**Eixo de Flexibilização**
Fim da Escala 6x1 (Jornada 40h)	Aumento do Teto MEI
Convenção OIT 193 (Plataformas)	Perdão de Dívidas MEI
Pontos de Apoio para Apps	Contratação via PJ (Pejotização)

Figura 46 Tendências de Regulação do Trabalho 2026. *Fonte: (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b, SENADO FEDERAL, 2026k, MIGALHAS, 2026d).* O cenário de 2026 apresenta forças opostas entre a proteção da jornada e a expansão de modelos de contratação autônoma.

Em termos simples: O governo e o Congresso aprovaram o fim daquela escala cansativa de trabalhar 6 dias para folgar 1, baixando a jornada para 40 horas por semana sem cortar o salário (G1, 2026e). Ao mesmo tempo, o STF liberou que processos contra empresas que contratam "PJ" para fugir da CLT voltem a andar nos tribunais (STF, 2026b), enquanto o Senado facilita a vida de quem é MEI aumentando o limite de faturamento (SENADO FEDERAL, 2026k).

Fontes consultadas: * (MIGALHAS, 2026d) * (STF, 2026a) * (STF, 2026b) * (STF, 2026c) * (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025) * (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022) * (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026b) * (SENADO FEDERAL, 2026f) * (SENADO FEDERAL, 2026k) * (G1, 2026e)

14. Riscos e como se proteger

A gestão de riscos no ambiente laboral divide-se entre a proteção da integridade física do trabalhador e a segurança jurídica da empresa. Para o empregado CLT, a Constituição Federal estabelece a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988).

14.1 Saúde, Segurança e Equipamentos (EPI)

A empresa é legalmente obrigada a fornecer, de forma gratuita, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de conservação (BRASIL, 1943, art. 166). O uso desses equipamentos é obrigatório para os empregados (BRASIL, 1943, art. 165).

O fornecimento de EPIs ocorre quando as medidas de ordem geral não oferecem proteção completa contra acidentes ou danos à saúde (BRASIL, 1943, art. 166). Exemplos de itens obrigatórios incluem óculos, luvas, máscaras, capacetes, cintos de segurança, calçados e roupas especiais (BRASIL, 1943, art. 165). Além disso, a ventilação artificial é obrigatória sempre que a natural não preencher as condições exigidas (BRASIL, 1943, art. 166).

A negligência nessas normas gera consequências graves: * A empresa é responsável pela adoção de medidas coletivas e individuais de proteção (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 1º). * Deixar de cumprir normas de segurança e higiene do trabalho constitui contravenção penal punível com multa (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 2º). * O Ministério do Trabalho e da Previdência Social é o órgão encarregado de fiscalizar o cumprimento dessas normas (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 4º).

Em termos simples: A empresa deve dar de graça todo equipamento de segurança (como botas e capacetes) e garantir que o local seja seguro. Se não fizer isso, o patrão pode levar multa e até responder criminalmente (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 8.213/1991).

14.2 Assédio, Fraudes e Fiscalização

A Lei 14.457/2022 instituiu medidas para a prevenção ao assédio e violência no trabalho, com foco especial no Programa Emprega + Mulheres (BRASIL, LEI 14.457/2022). No âmbito da fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atua através da Inspeção do Trabalho, recebendo denúncias, solicitações e sugestões de trabalhadores e empregadores (MTE, 2026b).

Para microempresas e empresas de pequeno porte, a fiscalização trabalhista e de segurança deve ter natureza prioritariamente orientadora, desde que o risco da atividade seja compatível com esse procedimento (BRASIL, LC 123/2006, art. 55).

Quanto à fraude trabalhista e vínculo: * O abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, permite que o juiz estenda as obrigações da empresa aos bens particulares de sócios ou administradores (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50). * Trabalhadores de plataformas digitais enfrentam riscos à saúde devido a condições de trabalho exaustivas e a corrosão da legislação protetora (ENGELMANN, 2026).

Tabela 34 Riscos e Proteções por Modalidade. *Fonte: (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 14.457/2022); (BRASIL, LC 123/2006).*

Modalidade	Principais Riscos	Mecanismos de Proteção
Trabalhador CLT	Acidentes e Assédio (BRASIL, 1988)	EPIs gratuitos e Lei 14.457/2022 (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 14.457/2022)
Empresa (Geral)	Multas e Reintegração (BRASIL, 1943)	Cumprimento de NRs e Fiscalização MTE (MTE, 2026b)
MEI / Microempresa	Inconformidades Legais (BRASIL, LC 123/2006)	Fiscalização Prioritariamente Orientadora (BRASIL, LC 123/2006)
Plataformas/App	Trabalho Exaustivo (ENGELMANN, 2026)	Ações Judiciais e Fiscalização (MTE, 2026b)

Em termos simples: Existem leis para evitar assédio e acidentes. Se a empresa tentar "esconder" dinheiro ou fraudar a lei, o juiz pode pegar os bens pessoais dos donos para pagar a dívida (BRASIL, LEI 10.406/2002); (BRASIL, LEI 14.457/2022).

14.3 Migração de Modalidade e Apoio Jurídico

Para quem migra entre CLT e PJ/MEI, é fundamental observar a natureza da relação. Demandas trabalhistas podem ser submetidas a Comissões de Conciliação Prévia, instituídas em empresas ou sindicatos, para tentativa de acordo antes da via judicial (BRASIL, 1943, art. 625-D).

Dever da Empresa	**Papel da Fiscalização/Sindicato**
Adoção de medidas coletivas e individuais de proteção (art. 19, ğ 1º)	MTE fiscaliza o cumprimento das normas (art. 19, ğ 4º)
Prestar informações pormenorizadas sobre riscos da operação (art. 19, ğ 3º)	Sindicatos acompanham o fiel cumprimento das normas (art. 19, ğ 4º)

Figura 47 Responsabilidades de Segurança e Saúde. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).* A lei divide a responsabilidade entre a execução da segurança pela empresa e a vigilância por órgãos fiscais e sindicais.

Tabela 35 Checklist para Migração de Modalidade. *Fonte: (BRASIL, 1943); (BRASIL, LC 123/2006).*

Passo	**Ação Necessária**	**Base Legal/Referência**
1	Verificar se há subordinação e controle (risco de vínculo)	Justiça do Trabalho (BRASIL, 1943)
2	Analisar enquadramento como MEI ou Microempresa	Lei Complementar 123/ 2006 (BRASIL, LC 123/ 2006)
3	Definir responsabilidade por EPIs e Seguros	CLT e Lei 8.213/ 1991 (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 8.213/ 1991)
4	Consultar Sindicato ou Advocacia para contrato	Art. 625-C da CLT (BRASIL, 1943)

Em termos simples: Se você vai mudar de carteira assinada para PJ, cuidado para não continuar trabalhando como empregado (com chefe e horário fixo), pois isso pode ser

considerado fraude. O sindicato e advogados ajudam a fazer contratos seguros (BRASIL, 1943); (BRASIL, LC 123/2006).

Fontes consultadas: * (MTE, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 14.457/2022) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (ENGELMANN, 2026) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, 1988)

15. Quadro resumo e conclusões

A estrutura do mercado de trabalho brasileiro apresenta modalidades com níveis distintos de proteção e custos. O emprego formal via CLT é regido por normas rígidas de anotação em carteira, limitando-se a dados de salário, admissão, férias e saída (BRASIL, 1943, art. 423). Já o regime de Microempreendedor Individual (MEI) e Simples Nacional oferece tratamento diferenciado no recolhimento de impostos e cumprimento de obrigações previdenciárias (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º).

O trabalho por plataformas digitais expandiu-se aceleradamente durante a pandemia de COVID-19, servindo como alternativa de renda para quem perdeu o emprego (IBGE, 2026b). No entanto, essa modalidade carece das garantias previstas na CLT, como as regras de segurança e medicina do trabalho aplicadas a estabelecimentos (BRASIL, 1943, art. 425).

Tabela 36 Comparativo de Modalidades de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LC 123/2006), (IBGE, 2026b).*

Critério	**Emprego CLT (BRASIL, 1943)**	**MEI / Simples Nacional (BRASIL, LC 123/2006)**	**Plataformas Digitais (IBGE, 2026b)**
Direitos	Carteira assinada e normas de segurança (BRASIL, 1943, art. 423 e 425)	Regime único de arrecadação e crédito (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Renda variável por aplicativo (IBGE, 2026b)
Deveres	Cumprimento de jornada e normas internas (BRASIL, 1943)	Obrigações tributárias e previdenciárias (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Gestão autônoma da atividade (IBGE, 2026b)
Custo/Risco	Custo previdenciário e FGTS (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Tributação simplificada (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Risco total da operação pelo trabalhador (IBGE, 2026b)

Critério	**Emprego CLT (BRASIL, 1943)**	**MEI / Simples Nacional (BRASIL, LC 123/2006)**	**Plataformas Digitais (IBGE, 2026b)**
Indicação	Estabilidade e proteção social (BRASIL, 1943)	Empreendedorismo de pequeno porte (BRASIL, LC 123/2006)	Renda complementar ou flexibilidade (IBGE, 2026b)

15.1 Cenários Futuros e Impactos (até 2030)

A transição para modelos de jornada reduzida, como a discussão sobre o fim da escala 6x1, pode estimular a produtividade e o uso de tecnologia (G1, 2026h). Contudo, empresas com dificuldade de absorver custos podem automatizar atividades ou reduzir contratações (G1, 2026h).

No campo tributário, a Lei Complementar 214/2025 estabelece novas regras para o IBS e CBS, impactando a forma de pagamento de saldos a recolher pelos contribuintes (BRASIL, LC 214/2025, art. 29). A inteligência artificial e a automação tendem a afetar setores intensivos em mão de obra, exigindo que as empresas mapeiem funções e reorganizem operações para evitar dificuldades operacionais (G1, 2026h).

A subutilização da força de trabalho permanece como um desafio estrutural, sendo significativamente mais elevada para mulheres de cor ou raça preta ou parda (IBGE, 2026a).

Faixa de Renda	**Alíquota (%)**
Até R$ 2.428,80	0
R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65	7.5
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05	15
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68	22.5
Acima de R$ 4.664,68	27.5

Figura 48 Tributação Mensal IRPF 2026. *Fonte: (BRASIL, LEI 15.270/2025).* A alíquota do Imposto de Renda cresce progressivamente conforme a base de cálculo mensal aumenta.

Em termos simples: O trabalhador com carteira assinada tem mais proteção, mas o custo para a empresa é maior (BRASIL, 1943). O MEI é bom para quem quer abrir o próprio negócio com menos impostos (BRASIL, LC 123/2006). Já quem trabalha por app tem liberdade,

mas não tem as garantias da lei (IBGE, 2026b). O futuro aponta para menos horas de trabalho e mais uso de máquinas, o que pode tirar vagas de quem faz tarefas repetitivas (G1, 2026h).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006) * (IBGE, 2026b) * (BRASIL, LEI 8.036/1990) * (G1, 2026h) * (BRASIL, LC 214/2025) * (IBGE, 2026a) * (BRASIL, LEI 15.270/2025)

Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática

Tabela 37 Legislação consultada e efeitos práticos. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Constituição Federal (BRASIL, 1988)	Direitos fundamentais do trabalhador	Todos os trabalhadores	Planalto
CLT (BRASIL, 1943)	Regras gerais de contratação e trabalho	Empregados e empregadores	Planalto
Reforma Trabalhista (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Atualizações nas leis do trabalho	Empregados e empregadores	Planalto
FGTS (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Fundo de garantia do trabalhador	Trabalhadores CLT	Planalto
Reforma da Previdência (BRASIL, EC 103/2019)	Regras de aposentadoria e pensões	Segurados do INSS	Planalto
Simples Nacional e MEI (BRASIL, LC 123/2006)	Regime tributário para pequenas empresas	Microempreendedores	Planalto
Trabalho Doméstico (BRASIL, LC 150/2015)	Direitos de quem trabalha em casa	Empregados domésticos	Planalto
Lei do Estágio (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Regras para estudantes em estágio	Estagiários e empresas	Planalto
Lei do Aprendiz (BRASIL, LEI 10.097/2000)	Formação profissional de jovens	Jovens aprendizes	Planalto

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Igualdade Salarial (BRASIL, LEI 14.611/2023)	Salários iguais para homens e mulheres	Trabalhadores e empresas	Planalto
Combate ao Assédio (BRASIL, LEI 14.457/2022)	Prevenção de violência no trabalho	Todos os trabalhadores	Planalto
Salário Mínimo (BRASIL, LEI 14.663/2023)	Política de reajuste do mínimo	Todos os trabalhadores	Planalto
Imposto de Renda 2026 (BRASIL, LEI 15.270/2025)	Faixas de desconto do IR	Contribuintes	Receita Federal
Reforma Tributária (BRASIL, EC 132/2023)	Mudanças nos impostos nacionais	Empresas e consumidores	Planalto
Regras Tributárias (BRASIL, LC 214/2025)	Detalhes do IBS, CBS e Simples	Empresas e contribuintes	Planalto
Trabalho Rural (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Regras para quem trabalha no campo	Trabalhadores rurais	Planalto
Trabalho Temporário (BRASIL, LEI 6.019/1974)	Contratações por tempo determinado	Temporários e empresas	Planalto
Seguridade Social (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Organização da previdência e saúde	Sociedade e governo	Planalto
Benefícios Previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Regras para receber auxílios e aposentadoria	Segurados do INSS	Planalto

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Trabalho Voluntário (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Atividades sem remuneração	Voluntários e entidades	Planalto
Código Civil (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Prestação de serviços civis	Prestadores e contratantes	Planalto
Estatuto Igualdade Racial (BRASIL, LEI 12.288/2010)	Combate ao racismo e promoção da igualdade	Cidadãos brasileiros	Planalto
Trabalho Portuário (BRASIL, LEI 12.545/2011)	Regras para trabalhadores de portos	Portuários e sindicatos	Planalto
Cooperativismo (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Regras para cooperativas de trabalho	Cooperados e cooperativas	Planalto
Auditoria do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002)	Fiscalização do trabalho e previdência	Empresas e governo	Planalto
Arcabouço Fiscal (BRASIL, LC 200/2023)	Limites de gastos e salário mínimo	Governo e sociedade	Planalto
Teto de Gastos (BRASIL, EC 126/2022)	Controle de despesas públicas	Governo Federal	Planalto
Regras BPC (BRASIL, LEI 15.077/2024)	Regras do Benefício de Prestação Continuada	Idosos e deficientes	Senado
Lucro Presumido (BRASIL, LEI 9.249/1995)	Tributação de pessoas jurídicas	Empresas	Planalto

Em termos simples: Esta tabela mostra as leis que mandam no dia a dia do trabalho, desde quem garante o salário mínimo e o FGTS até as regras de impostos e aposentadoria (BRASIL, 1988).

Referências

Todas as fontes citadas neste relatório, em formato ABNT (NBR 6023):

- BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Constituição Federal 1988 - capítulos dos direitos trabalhistas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 103/2019 - reforma da previdência. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 126/2022 - Novo Regime Fiscal e teto de gastos até 2029. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc126.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 132/2023 - reforma tributária. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.097/2000 - aprendizado e formação profissional do jovem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10097.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.406/2002 - Código Civil (arts. 593 e seguintes: prestação de serviço). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.593/2002 - Auditoria-Fiscal do Trabalho e Seguridade Social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10593.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 11.788/2008 - estágio de educação e formação profissional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 21 out. 2026.

- BRASIL. Lei 12.545/2011 - trabalhador portuário avulso e organização sindical. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12545.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.690/2012 - política nacional de cooperativismo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 13.467/2017 - reforma trabalhista. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.457/2022 - medidas de prevenção a assédio e violência no trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14457.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.611/2023 - equalização salarial entre homens e mulheres. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14611.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.663/2023 - política nacional de salário mínimo (INPC + PIB). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14663.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 5.889/1973 - regulamenta o trabalho no campo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 6.019/1974 - trabalho temporário e empresas de trabalho temporário. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.036/1990 - FGTS. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.212/1991 - organização da seguridade social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.213/1991 - benefícios da previdência social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.249/1995 - tributação da pessoa jurídica (lucro presumido). Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.608/1998 - trabalho voluntário. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 123/2006 - Simples Nacional e MEI. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 21 out. 2026.

- BRASIL. Lei Complementar 150/2015 - regulamenta trabalho doméstico (EC 72/2013). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 200/2023 - regime fiscal sustentável, limites de despesa e salário mínimo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp200.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 214/2025 - regras da reforma tributária (IBS, CBS, Simples). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Receita Federal - DAS do MEI 2026 (valores janeiro). Disponível em: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=c3b2044c-ff97-432a-b33c-ecf2a3df6dc3. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Receita Federal - tabelas de tributação do Imposto de Renda 2026 (faixas mensais, alíquotas de 7,5% a 27,5% e redutor da Lei 15.270/2025). Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/tabelas/2026. Acesso em: 21 out. 2026.
- BRASIL. Senado - sancionada com veto a Lei 15.077/2024 (regras do salário mínimo e BPC). Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/30/sancionada-com-veto-lei-que-endurece-regras-do-bpc. Acesso em: 21 out. 2026.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Câmara - Congresso promulga Emenda que acaba com escala 6x1 e estabelece jornada máxima de 40 horas. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1311797-congresso-promulga-emenda-que-acaba-com-escala-6x1-e-estabelece-jornada-maxima-de-40-horas-semanais. Acesso em: 21 out. 2026.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 2768/2022. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2337417. Acesso em: 21 out. 2026.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 2911/2025. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2525925. Acesso em: 21 out. 2026.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 3406/2026. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2636199. Acesso em: 21 out. 2026.
- DIEESE. Metodologia do cálculo do Salário Mínimo Necessário (cesta mais cara x 3 / 35,71% - POF; inclui moradia, saúde, educação, transporte, lazer e previdência).

Disponível em: https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica2025/10.html. Acesso em: 21 out. 2026.

- DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Básica: cesta média e salário mínimo necessário nas cinco Grandes Regiões (série mensal 2015-2026). Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/. Acesso em: 21 out. 2026.
- DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos: resultados de setembro de 2026 (custo nas 27 capitais, % do salário mínimo e tempo de trabalho). Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2026/202609cestabasica.pdf. Acesso em: 21 out. 2026.
- DIEESE. Salário mínimo nominal e necessário: série mensal 1994-2026 (cesta básica, custo familiar e preceito constitucional). Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acesso em: 21 out. 2026.
- ENGELMANN. A face oculta das plataformas digitais: Trabalhadores/as por aplicativo em condições de trabalho exaustivas e o riscos à saúde - Anais de Resumos Expandidos do Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais (2025). Disponível em: https://openalex.org/W7215382595. Acesso em: 21 out. 2026.
- ESOCIAL. Sistema de declarações digitais trabalhistas e previdenciárias. Disponível em: https://www.esocial.gov.br/. Acesso em: 21 out. 2026.
- G1. Quando começa a valer o fim da escala 6x1 (etapas até 40 horas). Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2026/10/14/quando-comeca-a-valer-o-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 21 out. 2026.
- G1. Senado aprova PEC do fim da escala 6x1 e envia à Câmara. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/10/14/senado-aprova-pec-do-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 21 out. 2026.
- IBGE. Brasil tem 2 milhões de trabalhadores por aplicativos (agência Brasil). Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2026-09/brasil-tem-2-milhoes-de-trabalhadores-por-aplicativos-diz-ibge. Acesso em: 21 out. 2026.
- IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019 (PNS) - saúde autoavaliada por situação ocupacional, renda e cor ou raça. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html. Acesso em: 21 out. 2026.
- IBGE. PNAD Continua: desocupação, ocupação e rendimento (séries). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html. Acesso em: 21 out. 2026.

- IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: condições de vida, informalidade e subutilização da força de trabalho. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/71016b2eb0a5feb8f7685271b1233db7.pdf. Acesso em: 21 out. 2026.
- IBGE. Trabalho por plataformas digitais: perfil dos trabalhadores por aplicativo (sexo, idade, instrução, cor ou raça). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102035_informativo.pdf. Acesso em: 21 out. 2026.
- IPEA. Carta de Conjuntura, tema Mercado de Trabalho (rendimentos, formal e informal). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/. Acesso em: 21 out. 2026.
- IPEA. SÉRIES: formalidade, informalidade e salários (PNAD Continua). Disponível em: https://www.ipeadata.gov.br/. Acesso em: 21 out. 2026.
- MIGALHAS. Trabalho em plataformas e a Convenção OIT 193/26 no Brasil - Migalhas. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/459285/trabalho-em-plataformas-e-a-convencao-oit-193-26-no-brasil. Acesso em: 21 out. 2026.
- MTE. Inspeção do Trabalho: fiscalização e aplicação da lei. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho. Acesso em: 21 out. 2026.
- OLIVEIRA. Risco para depressão, ansiedade e alcoolismo entre trabalhadores informais - Revista Eletrônica de Enfermagem (2010). Disponível em: https://doi.org/10.5216/ree.v12i2.10354. Acesso em: 21 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. REQ 00044/2026. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/174042. Acesso em: 21 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado aprova aumento do teto para MEI e perdão de dívidas. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/10/15/senado-aprova-aumento-do-teto-para-mei-e-perdao-de-dividas. Acesso em: 21 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - novo arcabouco fiscal (LC 200/2023) entra em vigência. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/31/novo-arcabouco-fiscal-entra-em-vigencia-no-brasil. Acesso em: 21 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - Orçamento 2026 aprova salário mínimo de R$ 1.621 com limite do arcabouco fiscal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2025/12/19/congresso-nacional-aprova-o-orcamento-de-2026-com-salario-minimo-de-r-1-621-a-partir-de-janeiro. Acesso em: 21 out. 2026.

- SERASA EXPERIAN. Teto do INSS 2026: valor, tabela e como funciona - Serasa Experian. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/carreiras/blog-carreiras/teto-inss/. Acesso em: 21 out. 2026.
- STF. Destaques da pauta do Plenário em outubro de 2026 (aplicativos e fretamento). Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/confira-destaques-da-pauta-do-plenario-para-outubro/. Acesso em: 21 out. 2026.
- STF. STF retira suspensão de processos sobre pejotização na 1a instância e nos TRTs. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts. Acesso em: 21 out. 2026.
- STF. STF retira suspensão de processos sobre 'pejotização' na primeira instância e nos TRTs - stf notícias. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts/. Acesso em: 21 out. 2026.

Anexo B – Gráficos complementares (IBGE/PNAD/IPEA)

Séries históricas complementares coletadas diretamente das APIs oficiais do IBGE (SIDRA) e do Ipea (Séries Temporais/Ipeadata), usadas para contextualizar formalidade, informalidade e rendimentos no mercado de trabalho brasileiro. Os dados replicam a PNAD Continua.

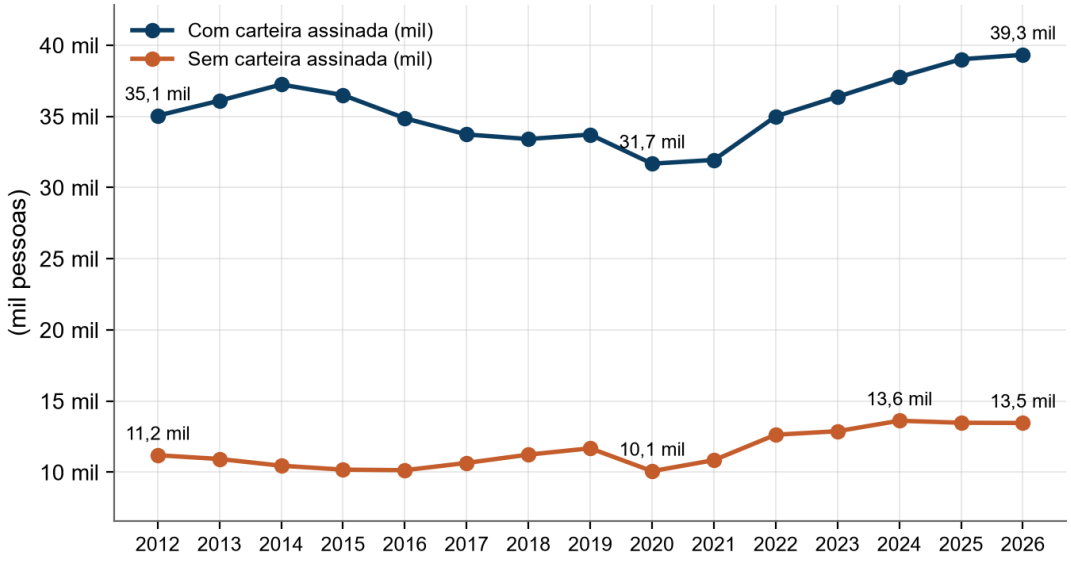


Figura 49 Empregados no Setor Privado: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Médias anuais das séries PNADC12_ESPCC12 e PNADC12_ESPSC12.

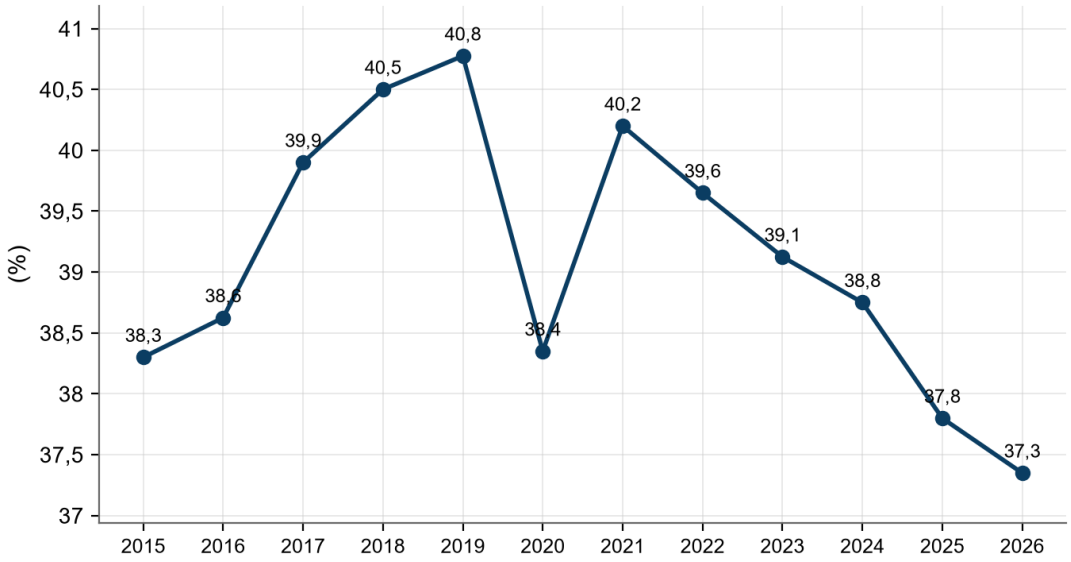


Figura 50 Taxa de Informalidade no Emprego Urbano (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Média anual da série PNADCT_TXINFORMUF, territorio Brasil.

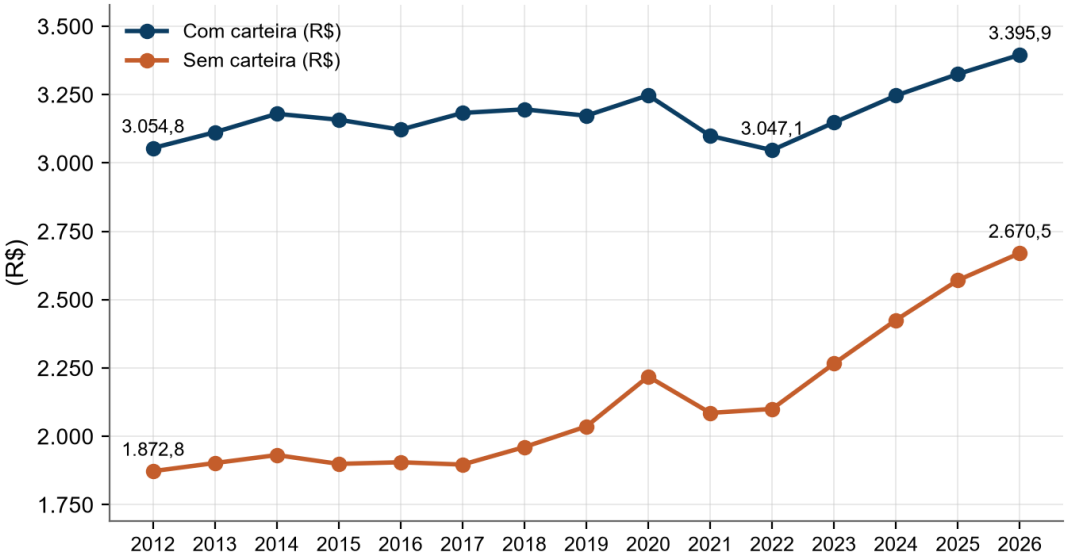


Figura 51 Rendimento Real Médio do Trabalho Principal: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Médias anuais das séries PNADC12_RRPHESPCC12 e PNADC12_RRPHESPSC12; valores reais.

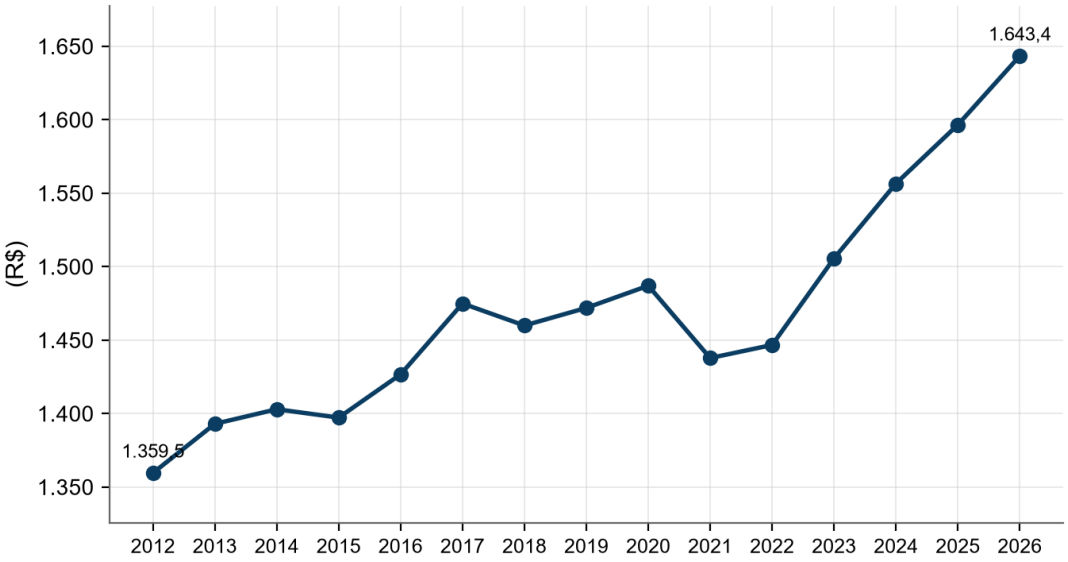


Figura 52 Salário Mínimo Real (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Média anual da série GAC12_SALMINRE12; valores reais.